



REGLEMENT MUTUALISTE COMPLEMENTAIRE SANTE SOLENCIA

Le présent règlement mutualiste est en vigueur au 1^{er} avril 2026.

Nous utilisons régulièrement les termes suivants :

La mutuelle sera le plus souvent désignée par nous.

L'adhérent au règlement mutualiste est la personne qui :

- S'engage par la signature du bulletin d'adhésion,
- Choisit les garanties,
- Désigne-le ou les bénéficiaires des prestations,
- Paie les cotisations.

Son adhésion est composée :

- Du présent règlement qui définit les droits et obligations réciproques, ainsi que le fonctionnement du contrat mutualiste et des garanties,
- Du bulletin d'adhésion complété et signé
- Du certificat d'adhésion qui précise l'identité des personnes assurées et les garanties.

L'adhérent sera le plus souvent désigné par vous.

Les bénéficiaires sont vous-même et vos ayants droit définis à l'article 4.1

« Quels sont les bénéficiaires de la garantie ? »

SOMMAIRE

1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGLEMENT MUTUALISTE	4
1.1 Objet du Règlement Mutualiste.....	4
1.2 Information	4
1.3 Modification du règlement mutualiste.....	4
1.4 Réclamation	4
1.5 Prescription.....	6
1.6 Législation relative au traitement des données à caractère personnel	7
1.7 Mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	7
1.8 Mesures restrictives définies par la réglementation française et internationale.....	7
2. VOTRE ADHÉSION	8
2.1 Groupe assurable.....	8
2.2 Modalité d'adhésion.....	8
2.3 En cours d'adhésion	8
2.4 Date d'effet de votre adhésion et durée des garanties	9
3. Cotisations	10
4. VOTRE GARANTIE FRAIS DE SANTÉ	12
4.1 Quels sont les bénéficiaires de la garantie ?.....	13
4.1.2 Comment choisir et modifier votre niveau de garantie ?.....	13
4.2 Quels sont les remboursements frais de santé ?	14
4.3 Quelles sont les formules de garanties de la gamme SOLENCIA	16
5. QUELS SONT VOS SERVICES.....	17
5.1 L'ASSISTANCE.....	17
5.2 LA PROTECTION JURIDIQUE.....	17
5.3 Les services ITELIS.....	17
5.4 ANGEL, les réponses à vos questions santé	19
5.6 La Téléconsultation médicale	20
5.7 Le Fonds d'Entraide	22
6. QUELS SONT LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU RÈGLEMENT DES PRESTATIONS ?.....	22
7. LES ANNEXES AU RÈGLEMENT MUTUALISTE.....	25

1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT MUTUALISTE

1.1 Objet du Règlement Mutualiste

Conformément à l'article 5.1 des Statuts, pour les opérations individuelles, les règlements mutualistes adoptés par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration définissent le contenu et la durée des engagements existant entre chaque membre participant ou honoraire et la Mutuelle en ce qui concerne les prestations et les cotisations.

La Mutuelle des Chambres de Commerce et d'Industrie (MCCI), dont le siège social est à MONTREUIL 93100, 38-42 rue Cuvier, garantit, pour les personnes appartenant au groupe assurable et répondant aux conditions d'adhésion (article 2.1.1 « Groupe assurable »), le remboursement total ou partiel des dépenses de santé décrites dans les pages suivantes et réalisées entre la date de début et la date de fin de la garantie, selon les dispositions du titre « Votre garantie frais de santé » (Article 3.),

La MCCI est soumise aux dispositions du Code de la mutualité et notamment du Livre II et elle est régie par la Loi française. Notre autorité de contrôle est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

La complémentaire santé SOLENCIA est une gamme santé individuelle distribuée par un courtier. Les formules de garanties respectent le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats d'assurance complémentaire de santé, dits « **contrats responsables** », défini aux articles L871-1 et L160-13 du Code de la Sécurité Sociale et leurs décrets d'applications.

Toute personne qui adhère au présent règlement mutualiste acquiert la qualité de membre participant de la MCCI.

Le présent règlement mutualiste ainsi que les statuts de la mutuelle vous sont remis à l'établissement du devis.

Conformément à l'article L.871-1, 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale et à l'arrêté du 6 mai 2020, la MCCI vous communique avant la souscription puis annuellement :

- le ratio, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par la Mutuelle pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties au titre de l'ensemble de son portefeuille d'affaires brutes de réassurance ;
- le ratio, exprimé en pourcentage, entre le montant total des frais de gestion de la Mutuelle au titre de ces mêmes garanties et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes, ainsi que la composition de ces frais de gestion.

1.2 Information

Lorsque vous souhaitez obtenir des précisions sur les clauses et conditions d'application du Contrat Mutualiste, notamment à l'adhésion ou en cas d'application de la garantie, vous pouvez vous adresser à votre interlocuteur habituel de gestion qui est en mesure d'étudier toutes vos demandes.

1.3 Modification du règlement mutualiste

Le conseil d'administration peut modifier le présent règlement. Dans ce cas, nous procédons à la révision du règlement mutualiste auquel vous avez adhéré. Toute modification de vos droits et obligations sera portée par écrit à votre connaissance.

Jusqu'à la date d'effet de cette modification, les dispositions antérieures continuent de s'appliquer à votre adhésion sauf si les nouvelles dispositions sont d'ordre public et d'application immédiate.

1.4 Réclamation

Préambule

Le présent article définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du dispositif de traitement des réclamations mis en place par la Mutuelle, conformément aux recommandations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), notamment les recommandations **2022-R-01** et **2024-R-02**, applicables aux mutuelles, unions de mutuelles et autres organismes relevant du secteur assurantiel.

Définition de la réclamation :

Constitue une réclamation, au sens des textes précités, **toute expression de mécontentement** adressée à la Mutuelle, **quel qu'en soit l'interlocuteur ou le service destinataire**, émanant de toute personne, y compris en l'absence de relation contractuelle établie.

Ne sont pas considérées comme des réclamations les demandes d'information, de service, de prestation ou d'avis.

Modalité de saisine :

Les adhérents peuvent saisir le service réclamations par courrier postal, par mail ou par Téléphone : MCCI – SERVICE RECLAMATIONS – TSA 97010 – 16957 ANGOULEME CEDEX 9, reclamation@mcci.fr, Téléphone : 09 77 401 410.

Lorsqu'une réclamation est exprimée oralement et que la réponse apportée ne permet pas une résolution immédiate, la Mutuelle invite l'auteur à en formaliser le contenu par un **écrit** pour permettre son enregistrement et son traitement.

Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin.

Les délais de traitement de votre réclamation sont les suivants : un accusé de réception vous sera adressé dans un délai maximum de 10 jours ouvrables et vous recevrez une réponse dans un délai d'un mois. Toutefois, selon la complexité de la réclamation, le délai de réponse peut être prolongé d'un mois. La MCCI vous tiendra informé de l'instruction de votre dossier.

Indépendamment de votre droit d'engager une action en justice, si, après avoir contacté votre interlocuteur habituel ou votre Service Clients par téléphone ou par courrier, une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel au Médiateur ou par voie postale en écrivant à

MEDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT / MED CONSO DEV

Centre d'Affaires Stéphanois SAS

IMMEUBLE L'HORIZON – ESPLANADE DE FRANCE

3, RUE J. CONSTANT MILLERET – 42000 SAINT-ÉTIENNE

Ou sur le site <https://www.medconsodev.eu>, en précisant le nom et le numéro de votre contrat ainsi que vos coordonnées complètes.

1.5 Prescription

La prescription est l'extinction d'un droit après un délai prévu par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article L221-11 du Code de la mutualité, toutes actions dérivant du présent règlement sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
- En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Conformément à l'article L221-12 du Code de la mutualité, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Les causes ordinaires d'interruption de la prescription auxquelles l'article L221-12 du Code de la mutualité fait référence sont :

- La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait qui interrompt le délai de prescription (Article 2240 du Code civil).
- La demande en justice, même en référé, qui interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (Article 2241 du Code civil).
- L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (Article 2242 du Code civil).
- L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (Article 2243 du Code civil).
- Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (Article 2244 du Code civil).
- L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
- Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (Article 2245 du Code civil).
- L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (Article 2246 du Code civil).

Conformément à l'article L221-12-1 du Code de la mutualité, par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

1.6 Législation relative au traitement des données à caractère personnel

Dans le cadre de votre relation avec la MCCI pour un contrat d'assurance, cette dernière va principalement utiliser vos données pour la passation, la gestion (y compris commerciale) et l'exécution de celui-ci. Elle sera également susceptible de les utiliser dans le cadre de contentieux, pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, afin de se conformer à une réglementation applicable, ou pour l'analyse de tout ou partie des données vous concernant collectées au sein de la mutuelle, éventuellement croisées avec celles de partenaires choisis, afin d'améliorer nos produits (recherche et développement), évaluer votre situation ou la prédire (scores d'appétence) et personnaliser votre parcours en tant qu'assuré. Les données relatives à votre santé, éventuellement recueillies, seront exclusivement utilisées pour la passation, la gestion et l'exécution de votre contrat.

Vos données seront conservées le temps nécessaire à ces différentes opérations, ou pour la durée spécifique- ment prévue par la CNIL (normes pour le secteur de l'assurance) ou la loi (prescriptions légales).

Elles seront uniquement communiquées aux intermédiaires d'assurance, réassureurs, partenaires ou organismes professionnels habilités qui ont besoin d'y avoir accès pour la réalisation de ces opérations. Pour ceux de ces destinataires situés en-dehors de l'Union européenne, le transfert est limité aux pays listés par la Commission Européenne comme protégeant suffisamment les données ou aux destinataires respectant les clauses contractuelles types proposées par la CNIL de protection des données (BCR). Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies ne seront communiquées qu'aux seuls sous-traitants habilités de l'assureur.

Nous sommes légalement tenus de vérifier que vos données sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour. Nous pourrions ainsi vous solliciter pour le vérifier ou être amenés à compléter votre dossier (par exemple en enregistrant votre e-mail si vous nous avez écrit un courrier électronique). Vous pouvez demander l'accès, la rectification, l'effacement ou la portabilité de vos données, définir des directives relatives à leur sort après votre décès, choisir d'en limiter l'usage ou vous opposer à leur traitement. Si vous avez donné une autorisation spéciale et expresse pour l'utilisation de certaines de vos données, vous pouvez la retirer à tout moment sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'informations qui conditionnent l'application de votre contrat.

Vous pouvez écrire à notre délégué à la protection des données pour exercer vos droits par e-mail (dpo@mcci.fr) ou par courrier (MCCI - DPO- 38-42 rue Cuvier 93100 Montreuil). En cas de réclamation, vous pouvez choisir de saisir la CNIL.

1.7 Mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

La mutuelle, en sa qualité d'organisme financier, est soumise aux obligations légales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issus principalement du Code Monétaire et Financier (articles L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier). Afin de permettre à la mutuelle de respecter ces obligations, l'assuré s'engage à remettre à celle-ci les éléments et justificatifs d'identification qui lui sont relatifs. Ces éléments devront être obtenus à minima au moment de la délivrance de la prestation au profit de l'adhérent. En vertu du principe de vigilance constante, l'ensemble des éléments communiqués devront être actualisés tout au long de la relation d'affaires.

L'assuré s'engage par ailleurs à ce que les sommes qui sont ou seront versées par ses soins au titre de ce contrat ne proviennent pas d'une fraude fiscale ou de toute autre infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an et ne participent pas au financement du terrorisme.

En cas de non-respect de ces différentes obligations et dans les cas légalement prévus, l'assureur réalisera une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN ou toute autre démarche auprès des autorités compétentes conformément à la réglementation susvisée.

1.8 Mesures restrictives définies par la réglementation française et internationale

Le présent contrat sera sans effet et MCCI ne sera pas tenu de payer une indemnité ou de fournir des garanties au titre du présent contrat dès lors que l'exécution du contrat exposerait MCCI aux sanctions, interdictions ou aux restrictions résultant des résolutions des Nations Unies ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictés par l'Union européenne, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis d'Amérique.

2. VOTRE ADHÉSION

2.1 Groupe assurable

Pour bénéficier de nos garanties, vous devez répondre aux critères suivants :

- Être affilié à l'un des Régimes Obligatoires de Sécurité Sociale suivant :
 - Régime général de la Sécurité Sociale et les régimes assimilés,
 - Régime des salariés agricoles et des exploitants agricoles.
- Être résident fiscal français,
Bénéficiaire d'une pension de retraite

Les garanties souscrites, pour vous et les bénéficiaires que vous aurez désignés sur le bulletin d'adhésion, sont précisées sur votre certificat d'adhésion.

2.2 Modalité d'adhésion

En vue de bénéficier de la garantie, vous devez nous faire parvenir les pièces suivantes :

- Le bulletin d'adhésion, que nous vous avons adressé, dûment complété et signé, un mandat de prélèvement SEPA,
- Un RIB (Relevé d'Identité Bancaire) ou RICE (Relevé d'Identité Caisse d'Épargne) pour le paiement des cotisations, et le versement de vos prestations,
- Une copie de votre pièce d'identité en cours de validité, carte d'identité ou passeport (si l'adresse figurant sur cette pièce est différente de celle délivrée sur le Bulletin d'adhésion, joindre un justificatif de moins de 3 mois).
- La fiche de devoir de conseil remise lors de l'établissement du devis, doit nous être retournée signée au plus tard à l'occasion de la remise du bulletin d'adhésion.

2.2.1 Droit de renonciation en cas d'adhésion à distance

Dans le cadre d'une adhésion réalisée à distance, l'adhérent peut se rétracter dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la signature du bulletin d'adhésion. La renonciation s'effectue par lettre, ou tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L221-10-3 du Code de la mutualité, avec demande d'avis de réception adressée à MCCI TSA 97010 16957 ANGOULEME CEDEX 9

Pour le contenu de la lettre, l'adhérent peut utiliser le modèle ci-dessous :

« Madame / Monsieur,

Le [date], j'ai souscrit auprès de MCCI au règlement mutualiste Opérations individuelles.

Je soussigné(e) M. /Mme..... (Nom, prénom, adresse, n° d'Adhérent) déclare renoncer à mon adhésion au règlement mutualiste SOLENCIA et demande le remboursement des cotisations versées, conformément à l'article L221-18 du Code de la mutualité.

Le (Date et signature) ».

La MCCI rembourse les sommes versées dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la notification.

En cas d'exercice par l'adhérent de sa faculté de renonciation, la garantie cesse à la date d'envoi de la notification.

2.3 En cours d'adhésion

Vous devez nous fournir dans les plus brefs délais :

- Pour tout nouveau bénéficiaire : le certificat de radiation du précédent contrat le cas échéant
- Pour tout nouveau bénéficiaire en cas de changement de situation de famille (mariage, Pacte civil de solidarité ou naissance d'un enfant) :
 - Conjoint : une copie de l'acte de mariage,
 - Partenaire ou concubin tel que défini à l'article 3.1 « Quels sont les bénéficiaires de la garantie ? » : selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif de domicile commun,

- Enfant : une copie de l'acte de naissance.
- Pour tout nouveau bénéficiaire, en cas d'évènement de la vie (départ à la retraite ou perte d'emploi) : un justificatif de cessation de l'activité professionnelle,
- Dans les plus brefs délais, l'attestation de tiers-payant lorsque vous et vos ayants droit cessent d'être garantis.
- Pour les enfants majeurs : Justificatifs de leur situation administrative (certificat de scolarité, attestation pôle emploi).

2.4 Date d'effet de votre adhésion et durée des garanties

2.4.1 Date d'effet de votre adhésion

Votre adhésion prend effet, sous réserve du paiement de votre première cotisation, à la date mentionnée sur le bulletin et validée sur votre Certificat d'adhésion et cours jusqu'au 31/ 12 de l'année en cours.

Elle se renouvelle ensuite chaque année par année par tacite reconduction exception faite en cas de résiliation conformément à l'article 2.4.3 « la fin de vos garanties », du présent règlement.

2.4.2 Le début de vos garanties

Vos garanties prennent effet à la date de votre adhésion, pour vous-même et vos ayants droits désignés sur votre bulletin d'adhésion.

Lorsque vos ayants droit sont affiliés postérieurement à votre adhésion, la prise d'effet de leurs garanties est fixée :

- Au premier jour du mois suivant la notification au siège de la MCCI
- Par dérogation, en cas de changement de situation de famille ou d'évènement de la vie, et lorsque cette information et les justificatifs nous sont transmis dans les 90 jours qui suivent la nouvelle situation, la prise d'effet des garanties pourra être :
 - Pour un conjoint : le premier jour du mois du mariage,
 - Pour un partenaire tel que défini à l'article 3.1 « Quels sont les bénéficiaires de la garantie ? » :
Au premier jour du mois de signature du Pacte civil de solidarité, pour un enfant, le jour de sa naissance,
 - Pour un travailleur salarié ou non salarié, partant à la retraite : le premier jour du mois de cessation de l'activité professionnelle.

Nous remboursons les soins dont la date de réalisation, figurant sur le décompte du Régime Obligatoire ou la facture du praticien le cas échéant, est comprise entre le début et la fin de la garantie.

2.4.3 La fin de vos garanties

Les garanties prennent fin, pour vous-même et vos ayants droit :

- **A la date d'échéance annuelle**, soit le 31 décembre de l'année en cours, sous réserve que cette demande parvienne à la Mutuelle au plus tard le 31 octobre, et conformément à l'article L 221-10 du Code de la mutualité.
- **Dans les conditions de la loi Châtel** prévue à l'article L. 221-10-1 du Code de la Mutualité,
- **À tout moment**, après expiration d'un délai d'un an à compter de la date de prise d'effet de l'adhésion en application de l'article L221-10-2 du code de la mutualité. Dans ce cas, la cessation de l'adhésion prendra effet un mois après réception de la demande.
- **En cas de changement de situation de l'adhérent** en lien avec le contrat en application de l'article L221-17 du code de la mutualité.

Lorsque le membre participant ne remplit plus les conditions nécessaires pour demeurer dans sa formule ou en cas de changement de domicile, de changement de situation matrimoniale, de changement de régime matrimonial, de changement de profession, de retraite professionnelle ou de cessation définitive ou temporaire d'activité professionnelle, il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

La fin de l'adhésion ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'évènement ou la date de sa révélation.

La résiliation prend effet un mois après la réception de sa notification.

- **La notification de la résiliation peut être effectué, au choix :**
 - Soit par lettre simple ou tout autre support durable ;

- Soit par déclaration faite au siège social de la mutuelle ;
- Soit par acte extra judiciaire ;
- Soit lorsque la mutuelle propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, la résiliation pourra se faire par le même mode de communication ;

Toutefois, vous avez la possibilité de résilier votre adhésion dès que vous adhérerez à un régime complémentaire obligatoire d'entreprise ou dès que vous ne remplirez plus l'une des conditions d'adhésion, sous réserve d'en apporter la preuve.

Le remboursement des primes trop perçues interviendra dans un délai de 30 jours suivant la date d'effet de la résiliation

- **En cas de cessation du paiement des cotisations, selon les modalités de l'article « Cotisations ».**

La cessation de vos garanties entraîne celle de vos ayants droit.

Lorsque la cessation des garanties est consécutive à votre décès, votre conjoint survivant ou ayant-droit majeur tel que défini à l'article 4.1 « Quels sont les bénéficiaires de la garantie » peut demander à adhérer à l'une de nos garanties.

Votre adhésion enregistrée, vous ne pouvez être exclu contre votre gré tant que vous faites partie du groupe assurable, sauf en cas de réticence, d'omission, de déclaration fausse ou inexacte et à la condition que la cotisation ait été payée.

Article L221-14

Modifié par la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.

Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas.

Versions Liens relatifs Informations pratiques

Article L221-15

Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l'omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif.

Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l'union a le droit de maintenir l'adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d'accord de celui-ci, le bulletin d'adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l'union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.

3. Cotisations

3.1.1 Quel est le montant de vos cotisations ?

Le montant de la cotisation dû, pour vous et pour chaque bénéficiaire de la garantie, est fixé annuellement et est exprimé en

euros. Il est déterminé en fonction de la formule choisie, de votre âge et celui de vos bénéficiaires, de l'année d'échéance, de votre localisation géographique, et des opérations commerciales éventuelles pouvant s'appliquer. L'âge est déterminé au 1er janvier de l'année par différence de millésime.

Les bénéficiaires au contrat mutualiste doivent être désignés par l'adhérent sur son Bulletin d'adhésion et la cotisation correspondante doit être payée.

Vos cotisations sont réajustées à compter du 1er janvier en fonction de votre année de naissance et de celle de vos bénéficiaires sous réserve de tout autre indexation.

Le tarif enfant est applicable tant que ce dernier justifie de son rattachement au foyer fiscal et dans la limite de ses 28 ans ainsi que des justificatifs figurant à l'article 4.1 de la présente notice.

En cas de changement d'adresse, vos cotisations sont réajustées au plus tard à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception.

Tous impôts, contributions et taxes, auxquels le contrat mutualiste est ou sera assujéti, sont à votre charge et sont inclus dans la cotisation.

La première année, la cotisation est appliquée au prorata temporis entre la date d'effet de l'adhésion et le 31 décembre de l'exercice.

3.1.2 Comment évoluent vos cotisations ?

a. L'indexation annuelle des cotisations

Les cotisations évoluent au 1er janvier selon l'âge atteint dans l'année en fonction :

- de la règle de calcul suivante : année en cours – année de naissance
- et des tranches d'âges indiquées dans la garantie :

b. Révision des cotisations

Les cotisations peuvent être révisées chaque année par la Mutuelle, afin de prendre en compte l'équilibre technique du contrat, les évolutions des dispositions réglementaires ou législatives, les modifications des remboursements de l'Assurance Maladie Obligatoire, et le cas échéant les évolutions de la taxation des contrats d'assurance.

Ces révisions de cotisations peuvent être modifiées à tout moment par le Conseil d'Administration en application des statuts de la mutuelle.

Vous en êtes informés par l'envoi de votre avis d'échéance ou de l'avis de prélèvement.

3.1.3 Comment régler vos cotisations ?

La cotisation est perçue d'avance par acomptes mensuels par prélèvement automatique. Le paiement de vos cotisations doit être effectué dans les 10 jours suivant leur échéance, l'adhésion restant en vigueur pendant ce délai.

3.1.4 Quelles sont les conséquences si vous ne payez pas vos cotisations ?

En cas de non-paiement de la cotisation complète à l'expiration du délai de 10 jours indiqué à l'alinéa précédent, nous vous adressons une lettre de relance.

En l'absence de tout règlement suivant un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre de relance, un courrier de mise en demeure avec accusé de réception, vous sera adressé.

En cas de non-paiement dans un délai de 30 jours à compter de cette mise en demeure, votre adhésion est suspendue conformément à article L221-7 du Code de la mutualité.

Dans le cadre des opérations individuelles, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l'union de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du membre participant. Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.

La mutuelle ou l'union a le droit de résilier ses garanties dix jours après l'expiration du délai de trente jours prévus à l'alinéa précédent.

Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner la résiliation des garanties.

La garantie non résiliée reprend pour l'avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle ou à l'union la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

L'adhésion est résiliée à défaut de paiement de la totalité de la cotisation dans les 10 jours qui suivent le délai de 30 jours précité, soit 40 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure. La cotisation due est à régler en totalité.

4 VOTRE GARANTIE FRAIS DE SANTÉ

Lorsqu'un bénéficiaire engage des dépenses de santé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident, la garantie prévoit le versement des prestations définies au bulletin d'adhésion, validé par le certificat d'adhésion et dans le présent règlement mutualiste. Ces prestations s'ajoutent aux remboursements du Régime Obligatoire et de tout autre organisme, dans la limite des frais réels engagés.

Les remboursements frais de santé ont un caractère indemnitaire.

Limite de remboursement

Les remboursements ou les indemnités de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais réels restant à la charge du membre participant ou de ses ayants droit après les remboursements de toutes natures auxquels ils ont droit.

Le membre participant ou ses ayants droit s'engagent, sur simple demande de la Mutuelle, à lui présenter toutes pièces justificatives correspondant aux prestations perçues au cours des douze derniers mois.

En outre, en cas de régularisation ultérieure de la Caisse d'Assurance Maladie, le membre participant ou l'ayant-droit s'engage(nt) à transmettre à la MCCI, le décompte rectificatif qu'il a reçu afin de permettre la correction du remboursement de la part complémentaire.

Prestations indues

En cas de prestation indûment versées à un membre participant ou à un ayant droit, ou en cas d'utilisation du tiers payant par la présentation d'une carte d'adhérent par un membre participant postérieurement à la suspension de ses garanties ou à sa radiation entraînant le versement de prestations indues à un professionnel de santé, la Mutuelle se réserve le droit de réclamer au membre participant le remboursement de toutes prestations indues et le membre participant s'oblige à rembourser à la Mutuelle, dans les meilleurs délais, les prestations perçues à tort.

Le cas échéant, une retenue peut être opérée à due concurrence au titre de la répétition de l'indu sur les prestations ultérieures dues par la Mutuelle.

En tout état de cause, la Mutuelle sera fondée à poursuivre le recouvrement de toute somme indûment versée, et non

remboursée par l'adhérent par toute voie de droit.

Pluralité d'assureurs pour un même risque

Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l'assuré ou du membre participant après les remboursements de toute nature auxquels il a droit et avant la prise en charge instaurée par l'article L. 861-3 du code de la Sécurité Sociale.

Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme de son choix.

L'adhérent qui bénéficie pour le même risque d'une garantie auprès d'un autre organisme assureur, doit en informer la Mutuelle.

Il devra ensuite fournir les originaux des décomptes de prestations payées par l'Assurance maladie obligatoire ou l'impression des décomptes AMELI ainsi que les décomptes originaux du ou des organismes assureurs ayant pris en charge le remboursement des soins de santé en premier lieu, pour obtenir le remboursement intégral des prestations, dans la limite des frais réellement engagés.

Nous pouvons donc exercer toute action contre les tiers responsables des frais exposés par le bénéficiaire pour recouvrer les sommes que nous avons engagées (**articles L224-8 et L224-9 du Code de la mutualité et article 9 de la LOI EVIN, Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989**).

Pour vous accompagner au quotidien, votre garantie prévoit également des services frais de santé et des services d'assistance.

4.1 Quels sont les bénéficiaires de la garantie ?

En tant qu'adhérent, vous êtes bénéficiaire de la garantie. Vos ayants droit peuvent également bénéficier de la garantie. Pour cela, ils doivent être désignés sur votre Certificat d'adhésion et la cotisation correspondante doit être payée.

Vos ayants droit sont définis ci-après :

- Votre conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d'un régime de Sécurité Sociale,

Est assimilé à votre conjoint, dans le cas où votre situation ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, votre partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, votre concubin, s'il bénéficie d'un régime de Sécurité Sociale. Selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif de domicile commun devra nous être communiqué.

Le concubin doit répondre à la définition de l'article L515-8 du Code civil ; il ne doit être ni marié, ni lié par un Pacte civil de solidarité à un tiers.

- Vos enfants et ceux de votre conjoint :
 - Jusqu'à leur 18^{ème} anniversaire, s'ils sont à votre charge (ou à celle de votre conjoint) au sens de la Sécurité Sociale,
 - Jusqu'à leur 28^{ème} anniversaire, s'ils sont affiliés à la Sécurité Sociale et s'ils remplissent une des conditions suivantes :
 - Ils suivent des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,
 - Ils sont à la recherche d'un premier emploi, inscrits à France Travail et ont terminé leurs études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi.
 - Quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21^{ème} anniversaire.

La date d'effet de l'adhésion ou de l'affiliation d'un ayant droit ne peut pas être rétroactive sauf application des modalités décrites à l'article 2.1 « Groupe Assurable » paragraphe « En cours d'adhésion ».

Nos services peuvent vérifier à tout moment, au cours de votre adhésion, la validité de la situation administrative de vos ayants droit.

4.1.2 Comment choisir et modifier votre niveau de garantie ?

Vous avez la possibilité de modifier la formule retenue lors de votre adhésion au 1^{er} janvier de chaque année sous réserve que celle-ci reste identique pour tous les bénéficiaires. La demande de changement doit être faite par écrit, au plus tard, 2 mois avant le 1^{er} janvier de l'année au cours de laquelle les modifications sont envisagées.

Cas particulier

Vous pouvez aussi modifier vos garanties, en cours d'adhésion, à l'occasion d'un changement de votre situation de famille (dans les conditions prévues à l'article 3.1 « Quels sont les bénéficiaires de la garantie ? »), sous réserve de nous en faire la demande dans les 90 jours qui suivent la nouvelle situation.

4.2 Quels sont les remboursements frais de santé ?

4.2.1. Contrat « responsable »

Les garanties sont émises dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats d'assurance complémentaire de santé, dits « contrats responsables », **conformément aux articles L871-1, R.871-1, R.871-2 et L160-13 du Code de la Sécurité Sociale et à leurs décrets d'application.**

En conséquence :

- Il prend en charge :
 - L'intégralité de la participation de l'assuré sur les tarifs de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour l'ensemble des dépenses de santé, et éventuellement pour les frais de cures thermales, les médicaments dont le service médical rendu a été classé faible ou modéré,
 - L'intégralité du forfait journalier des établissements hospitaliers sans limitation de durée à l'exclusion des séjours en Unité de Soins de Longue Durée et en Maison d'Accueil Spécialisé qui n'entrent pas dans la garantie hospitalisation.
 - L'intégralité des frais de soins dentaires prothétiques définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la Sécurité Sociale dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention tels que prévue à l'article L. 162-9 du code de la Sécurité Sociale (Prix Limite de Vente : PLV) ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2 du code de la Sécurité Sociale et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale (MR).
 - L'intégralité des verres et monture de classe A à prise en charge renforcée, la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre tel que définis au deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du code de la Sécurité Sociale, dans la limite des prix fixés (Prix Limite de Vente - PLV) en application de l'article L. 165-3 et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale (MR).
 - Les verres et monture de classe B à tarifs libres dans la double limite des minima et maxima fixés par décret. L'intégralité des aides auditives de classe 1 à prise en charge renforcée telles que définies par l'article L. 165-1 du code de la Sécurité Sociale, dans la limite des prix fixés (Prix Limite de Vente : PLV) en application de l'article L. 165-3 du code de la Sécurité Sociale et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale (MR).
 - Les aides auditives de classe 2 à tarifs libres dans la double limite des minima et maxima fixés par décret.
 - L'intégralité des prothèses capillaires de classe II telles que définies par l'article L. 165-1 du code de la Sécurité Sociale, dans la limite des prix fixés (Prix Limite de Vente : PLV) en application de l'article L. 165-3 du code de la Sécurité Sociale et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale (MR).
 - La prise en charge intégrale de la location de courte durée de 3 mois maximum renouvelable une fois de la location d'un fauteuil roulant et sous déduction du Montant Remboursé par la Sécurité Sociale (MR).
- Il ne prend pas en charge :
 - **Les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 au-delà de 100 % de la base de remboursement de la Sécurité Sociale.**
 - **La majoration de la participation de l'adhérent et les dépassements autorisés d'honoraires pour non-respect du parcours de soins ou refus d'accès au dossier médical, ni les participations forfaitaires (sauf celles prévues légalement sur certains actes tels que les actes lourds) ni les franchises prévues au II ET III de l'article L- 173 de la Sécurité Sociale.**
 - **La participation forfaitaire et les franchises sur boîtes de médicaments, actes médicaux, paramédicaux et transport sanitaire,**
 - **Les pénalités appliquées par la Sécurité Sociale pour non-respect du parcours de soins : majoration du Ticket Modérateur, augmentation autorisée des tarifs conventionnels.**

- **Les dépassements des Prix Limite de Vente (PLV) des soins dentaires prothétiques à prise en charge renforcée ou à tarifs limités, les verres et monture de classe A et les aides auditives de classe 1 lorsque le professionnel de santé ne respecte pas ses engagements conventionnels.**
- **Les séjours en Unités de Soins de Longue Durée mentionnées à l'article L312-1 du code de la Sécurité Sociale et conformément à l'article R. 871-2 et L.174-4 du code de la Sécurité Sociale.**
- **Et de manière générale, il respecte les obligations et interdictions de prise en charge définies dans ce cadre législatif et réglementaire. Les garanties du contrat sont automatiquement adaptées en cas de modifications de celles-ci.**

4.2.2. Droit à remboursement

Les prestations garanties sont versées aux professionnels de santé en cas de délégation de paiement (tiers payant). Dans le cas où les membres participants et le cas échéant, leurs ayants droit assurés s'adressent à un professionnel de santé qui est tenu ou a choisi de pratiquer le tiers payant et en a fait les démarches à cette fin, le présent contrat leur permet de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de la garantie, dans les conditions prévues à l'article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans le cadre du panier « 100% santé ». Avec ce service, le membre participant peut bénéficier, dans la limite des garanties souscrites (qui doit prévoir, au minimum, le remboursement de l'intégralité du ticket modérateur) et du contenu de la carte d'adhérent mutualiste, de la dispense d'avance des frais (tiers payant) auprès d'un grand nombre de professionnels de santé conventionnés : pharmacies, laboratoires d'analyses (biologie), cabinets de radiologie, auxiliaires médicaux, centres de santé, soins externes.

Avec ce service, le membre participant peut bénéficier également, dans la limite des garanties souscrites et du contenu de la carte d'adhérent mutualiste, de la dispense d'avance des frais (tiers payant) auprès d'un grand nombre de professionnels de santé agréés ITELIS : opticiens, dentistes, implantologues et audioprothésistes. De plus, auprès de ces professionnels agréés ITELIS, il bénéficie d'un rapport qualité/prix négocié.

Le membre participant peut bénéficier de ce service dès lors que les garanties frais de santé prévoient, au minimum, le remboursement de l'intégralité du ticket modérateur.

La carte d'adhérent mutualiste reste la propriété de la Mutuelle et doit être restituée dans les 15 jours qui suivent la cessation de l'affiliation.

Nous prenons en charge les frais réalisés entre la date de début et la date de fin de garantie.

Nous vous remboursons, en fonction des montants et limites décrits dans votre certificat d'adhésion, les frais engagés par les bénéficiaires, s'ils font l'objet d'une prescription médicale. Ces frais doivent avoir donné lieu à un remboursement de votre Régime Obligatoire.

Toutefois, certains frais n'ayant pas donné lieu à un remboursement de votre Régime Obligatoire peuvent ouvrir droit à prestation lorsque la mention en est expressément faite dans le tableau de garanties de la formule que vous avez souscrite :

- Les séances de pédicure, podologue, diététicien, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur,
- Les implants dentaires, prothèses dentaires et la parodontologie,
- Les lentilles de contact correctrices,
- Les opérations de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme et de la presbytie par laser,
- Le forfait journalier,
- La chambre particulière en Hospitalisation,
- Le lit d'accompagnant en Hospitalisation,

Le règlement des prestations est effectué en France, en euros et dans les conditions précisées dans votre tableau de garanties.

Cas particuliers des soins à l'étranger

Nous prenons en charge les soins à l'étranger lorsqu'ils sont eux-mêmes pris en charge par la Sécurité Sociale française. Les hôpitaux à l'étranger sont pris en charge comme des établissements non conventionnés.

Les garanties, lorsqu'elles sont exprimées en pourcentage, sont toujours prises en charge sur la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale française et avec application des règles françaises.

Pour obtenir vos remboursements vous devez nous adresser le plus tôt possible les factures acquittées et détaillées au nom de l'assuré même si vous bénéficiez de la télétransmission. Le règlement des prestations est toujours effectué en France et en euros. Le taux de change applicable est celui de la devise concernée au jour de la date de soin.

4.23. Les frais que nous ne prenons pas en charge

Nous ne prenons pas en charge, quelle que soit la formule choisie :

Les soins antérieurs à la date d'effet de l'adhésion,

Les frais ayant fait l'objet d'un refus administratif de la Sécurité Sociale

Les frais d'hospitalisation en long séjour, c'est-à-dire les soins comportant un hébergement pour les personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

Les séjours en Unité de Soins de Longue Durée et en Maison d'Accueil Spécialisé définis à l'article L.312 n'entrent pas dans la garantie hospitalisation.

Les soins antérieurs de plus de 2 ans à la date de leur présentation,

Les frais pour lesquels vous n'avez pas fourni les justificatifs demandés (si le seul décompte de votre Régime Obligatoire ne suffit pas, vous devrez nous fournir des justificatifs complémentaires : facture, prescription, note d'honoraires),

Les dépassements d'honoraires ou frais excédant les bases de remboursement de la Sécurité Sociale sont pris en charge (sous réserve de la garantie contractée) s'ils figurent sur le décompte de cette dernière, sauf s'ils concernent des interdictions de prise en charge du « contrat responsable ».

À ces exclusions communes, s'ajoutent les exclusions particulières figurant au niveau de chaque garantie.

4.3 Quelles sont les formules de garanties de la gamme SOLENCIA

La formule garantie applicable à votre adhésion est celle mentionnée votre bulletin et certificat d'adhésion

L'ensemble des formules de garanties vous est présenté en annexe 1 Les Formules de Garanties

4.3.1 Quelques définitions :

DPTAM = Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée. Les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d'honoraires des professionnels de santé conventionnés du secteur 2.

PMSS = Pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

BR = Base de Remboursement : Tarif servant de référence à la Sécurité Sociale pour déterminer le montant de son remboursement

TM = Ticket Modérateur est égal à la Base de Remboursement (BR) moins le montant remboursé par la Sécurité Sociale, avant déduction éventuelle de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises en pharmacie, transports sanitaires et auxiliaires médicaux

MR = Montant Remboursé par la Sécurité Sociale

FR = Frais Réels

FR - MR = Frais Réels sous déduction du montant remboursé par la Sécurité Sociale

BR - MR = Base de remboursement de la Sécurité Sociale sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale

Euros - MR = Montant en euros sous déduction du montant remboursé par la Sécurité Sociale

PLV = Le Prix Limite de Vente (PLV) d'un dispositif médical correspond au prix maximum de vente à l'assuré social. À défaut de fixation d'un prix limite de vente, le prix est libre. Les professionnels de santé ont l'obligation de respecter les PLV tels que définis par le Code de la Sécurité Sociale.

5 QUELS SONT VOS SERVICES

5.1 L'ASSISTANCE

Nous mettons en œuvre des services d'assistance pour les bénéficiaires de la garantie.

La mutuelle a souscrit en application de l'article l 221-3 du code de la mutualité, auprès d'AXA PARTNER, un contrat collectif en vue de vous faire bénéficier des garanties assistance, lesquelles sont détaillées dans la notice d'information établie par AXA ASSISTANCE et figurant en annexe 2

Ces prestations sont assurées AXA ASSISTANCE.

5.2 LA PROTECTION JURIDIQUE

Nous mettons en œuvre des services de protection juridique pour les bénéficiaires de la garantie.

La mutuelle a souscrit en application de l'article l 221-3 du code de la mutualité, auprès de CFDP, un contrat collectif en vue de vous faire bénéficier d'une protection juridique, détaillée dans la notice d'information établie par CFDP et figurant en annexe 3

Ces prestations sont assurées CFDP



Apporter les moyens de résoudre un litige ou un différent :

- Renseignements juridiques par des juristes spécialisés,
- Informations des droits et des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'adhérent,
- Aide pour réunir les pièces et témoignages nécessaires à la constitution du dossier,
- Assistance d'experts qualifiés,
- Proposition d'une médiation indépendante des parties,
- Mise à disposition d'un avocat choisi par l'adhérent,
- Prise en charge des frais d'avocats et d'experts (dans la limite du barème).

Pour cela, il suffit de contacter notre partenaire CFDP :

- Par téléphone au **04 68 57 42 83** ;
- Par courrier : à CFDP Assurances – Centre de Gestion et d'Expertise 569 rue Félix Trombe – Technosud – CS 60011 – 66028 PERPIGNAN Cedex ;
- Par courriel : mcci@cfdp.fr

5.3 LES SERVICES ITELIS

5.3.1 Optique

Grâce aux réseaux de professionnels de la santé partenaires de notre filiale, vous bénéficiez d'avantages tarifaires dans les domaines suivants : optique, dentaire, audioprothèse, chirurgie réfractive mais aussi de services gratuits.

Services exclusifs gratuits

- Dispense d'avance de frais grâce au tiers payant (selon les garanties prévues dans le contrat).
- Réparation et ajustement des équipements optiques.
- Examen annuel de la vue (non médical).

- Garantie casse sans franchise de 2 ans pour la monture et les verres et de 6 mois pour les lentilles rigides traditionnelles.
- Garantie adaptation sans franchise de 2 mois pour les verres et de 3 mois pour les lentilles traditionnelles. Garantie déchirure sans franchise de 3 mois pour les lentilles souples traditionnelles.
- Maintien des offres promotionnelles en cours dans le magasin en sus des avantages Itelis.

Qualité et traçabilité des produits

- Accord avec des marques de verres parmi les plus représentatives sur le marché français pour garantir la qualité et la traçabilité des équipements vendus au sein du réseau : BBGR, CODIR, ESSILOR, HOYA, MEG, NIKON, NOVACEL, SEIKO, ZEISS... (liste susceptible d'évoluer).
- Valorisation de critères de qualité tel que le label « Origine France Garantie ».
- Traçabilité des produits grâce à un certificat d'authenticité disponible sur le site internet du verrier.

5.3.2 Dentaire

Services exclusifs gratuits

- Dispense d'avance de frais grâce au tiers payant pour les prothèses (selon les garanties prévues dans le contrat).
- Remplacement de l'implant en cas de rejet.

5.3.3 Audioprothèse

Services exclusifs gratuits

- Dispense d'avance de frais grâce au tiers payant (selon les garanties prévues dans le contrat). Garantie panne sans franchise de 4 ans.
- Essai d'un mois minimum.
- Entretien de l'équipement.
- Prêt d'une aide auditive en cas de casse, d'inadaptation ou d'utilisation impossible de l'équipement. Dépistage annuel de l'audition (non médical) sans obligation d'achat.
- Maintien des offres promotionnelles dans le centre en cours en sus des avantages Itelis.

Qualité et traçabilité des produits

- Accord avec des marques d'aides auditives parmi les plus représentatives sur le marché français pour garantir la qualité et la traçabilité des équipements vendus au sein du réseau : AUDIO SERVICE, BELTONE, BERNAFON, HANSATON, OTICON, PHONAK, RESOUND, REXTON, SIEMENS, STARKEY, UNITRON et WIDEX (liste susceptible d'évoluer).

Suivi complet même en cas de déménagement

Suivi d'appareillage durant toute la durée de vie de l'aide auditive avec des rendez-vous de contrôle réguliers après la délivrance de l'équipement, même en cas de déménagement.

5.3.4 Chirurgie réfractive

Critères de qualité

- Environnement à haut degré de propreté et protocoles de type opératoire selon les recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé).
- Grande expérience du chirurgien ophtalmologiste (au moins 5 ans dans le domaine de la chirurgie réfractive et au moins 100 procédures par an).
- Examen pré et post opératoire.

5.3.5 Mode d'emploi

1. Localisez le partenaire le plus proche : sur votre espace adhérent en cliquant sur « Max'Itelis »

Dans l'onglet « Mes Services »

2. Présentez au partenaire votre carte de tiers-payant sur laquelle figure la mention Itelis.
3. Demandez à bénéficier des avantages du réseau Itelis.

1. 2Le réseau Diététique

Deux possibilités pour consulter un diététicien parmi les 150 qualifiés sur le site :

- En cabinet
- En visioconférence

Il suffira de choisir le professionnel de santé selon les critères suivants :

Le besoin (spécialités telle que surpoids ou opération chirurgicale par exemple), les horaires (tôt le matin, le week-end...), la personne concernée par la consultation (adulte ou enfant)

L'accès aux consultations en Visio, jusqu'à 30% moins chère qu'en cabinet

2. Le réseau Ostéopathe et Chiropracteur

Un réseau de plus de 300 ostéopathes et chiropracteurs qualifiés et diplômés d'une école agréée par le ministère de la Santé.

Ces professionnels de santé sont disponibles partout en France.

La prise de rendez-vous est facile et rapide via l'outil de géolocalisation depuis l'espace adhérent

Les tarifs des consultations en cabinet ou à domicile bénéficient de tarifs négociés par le réseau (en moyenne 10% sur les montants des consultations par rapport aux pratiques locales).

3. Le réseau Psychologie

350 psychologues spécialisés TCC (Thérapies Comportementales et Cognitives) à votre service en consultation en cabinet ou en visioconférence.

La prise de rendez-vous est facile et rapide via l'outil de géolocalisation depuis l'espace adhérent

La consultation en visioconférence est garantie confidentielle et sécurisée. Elle est accessible via le service « Psy en Visio »

Pour ces 3 soins, la prise de rendez-vous, peut se faire soit :

- en prenant rdv directement par téléphone avec le professionnel de votre choix
- via votre espace adhérent

Pour ces 3 soins, la prise de rendez-vous, peut se faire soit :

- en prenant rdv directement par téléphone avec le professionnel de votre choix
- en vous connectant sur l'application Itelis via votre espace adhérent

5.4 ANGEL, les réponses à vos questions santé



Une solution d'accompagnement au quotidien au travers d'un plateau pluridisciplinaire. Avec Angel, vous n'êtes plus jamais seul(e) face à vos questions de santé, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 : **0155921213**

L'équipe Angel est spécialiste de la médecine et de la santé à distance, elle est pionnière en téléconsultation et est constituée de six spécialités différentes avec de nombreux profils.

5.5 Le service Hospiway®

HOSPIWAY

Hospiway® est un service d'information pour vous aider à préparer au mieux votre hospitalisation ou celle d'un proche.

Ce site est accessible depuis l'espace du gestionnaire de santé.

Ce site propose :

- D'accéder à un Palmarès des Hôpitaux et Cliniques proposant un classement des meilleurs établissements de santé français dans la prise en charge de nombreuses pathologies ;
- De choisir un établissement de santé répondant à leurs attentes en consultant le classement national ou en recherchant un établissement dans une zone géographique donnée ;
- D'analyser leur devis sur la base des actes prévus. Les éventuels dépassements d'honoraires pourront être évalués par rapport à ceux couramment pratiqués sur une zone géographique donnée ;
- De préparer au mieux leur séjour à l'hôpital et leur retour à domicile ou ceux d'une proche grâce à une check-list comprenant des conseils pratiques.

5.6 La Téléconsultation médicale



En cas d'absence ou d'indisponibilité du médecin traitant et en dehors de toute urgence, vous pouvez contacter les services d'AXA Assistance, afin de bénéficier d'une Téléconsultation.

L'équipe de Médecins est joignable 24h/24 et 7j/7 pour vous délivrer une Téléconsultation dans le respect des dispositions légales concernant le secret médical.

Pour nous appeler, munissez-vous de votre carte de tiers-payant afin de permettre votre identification, et composez le numéro de téléphone direct : **0155921213**.

5.6.1 Définitions

Équipe Médicale ou Équipe de Médecins : Médecin ou Infirmier(e) Diplômé(e) d'État (IDE) salariés d'AXA Assistance

Médecin : Médecin généraliste

Téléconsultation : Consultation médicale par téléphone et de manière complémentaire par vidéoconférence

5.6.2 Objet

La Téléconsultation est accessible par le biais de la plateforme téléphonique d'AXA Assistance composée d'Infirmier(e)s Diplômé(e)s d'État (IDE) et de Médecins inscrits au Conseil de l'Ordre des Médecins. Les IDE et les Médecins sont soumis au secret médical.

La « Téléconsultation » est une garantie de consultation médicale à distance dont la mise en œuvre est confiée à AXA Assistance (6 rue André Gide - 92320 Châtillon, - 311 338 339 RCS Nanterre).

Cette activité d'AXA Assistance est officiellement enregistrée, conformément au décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémedecine, et s'exerce sur la base d'un contrat conclu avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) compétente. Le non-renouvellement par l'ARS de ce contrat constituerait un cas de force majeure entraînant la cessation de la garantie Téléconsultation sans préavis et sans que l'ensemble des autres dispositions de votre contrat soient modifiées.

La cotisation correspondant à cette garantie est incluse dans le taux de cotisation du contrat, le service correspondant est compris dans les charges de prestations.

5.6.3 Mise en œuvre de la garantie

AXA assistance répond 24h/24, 7j/7, aux appels téléphoniques qu'elle réceptionne.

La Téléconsultation telle que décrite ci-après fonctionne à l'identique pour vous et chacun de vos bénéficiaires. Il est cependant précisé que lorsqu'il s'agit d'une Téléconsultation pour un enfant mineur ou pour un majeur sous tutelle bénéficiaire du

contrat, l'appel doit être effectué par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur.

Les réponses apportées, fonction de votre besoin ou celui de votre bénéficiaire, peuvent être de 3 types :
Téléconsultation, information générale de santé ou orientation.

5.6.4 Responsabilité

Responsabilité d'AXA Assistance

Les obligations souscrites par AXA Assistance pour la mise en œuvre de la Téléconsultation aux termes des présentes sont constitutives d'obligations de moyens.

Dans ce cadre, AXA Assistance ne saurait notamment être tenu pour responsable des interruptions de service et/ou dommages résultant :

- De défaillances ou interruptions des réseaux téléphoniques et/ou informatiques.
- De modifications de la situation du Bénéficiaire et notamment de son état de santé qui ne leur auraient pas été signifiées lors de la Téléconsultation,
- D'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers.

Responsabilité du Bénéficiaire

Le bénéficiaire est responsable de l'exactitude et de l'actualisation des renseignements demandés lors de la Téléconsultation pour permettre à AXA Assistance d'assurer dans de bonnes conditions ses engagements.

5.6.5 Informatiques et Libertés

Conformément à l'article 32 de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978, AXA Assistance vous informe en leur qualité de responsable de traitement que :

- Les réponses aux questions qui lui sont posées lors de son appel par l'Équipe Médicale, après obtention de son accord pour la collecte de ses données de santé, sont nécessaires au traitement de son dossier.
- La finalité du traitement est la Téléconsultation.
- Les destinataires des données le concernant sont les Médecins et IDE d'AXA Assistance, les pharmacies, et avec son accord le médecin traitant et l'hébergeur de données de santé agréé.

Vous disposez, conformément à la réglementation en vigueur d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression aux informations vous concernant. Vous pouvez vous adresser par courrier à : AXA Assistance France - Service Juridique – 6 rue André Gide – 92320 Châtillon

5.6.7 Réclamations et Différends

Traitement des réclamations

AXA Assistance veille à vous offrir un service de qualité. Si, après avoir contacté AXA Assistance par téléphone, une incompréhension subsiste, vous pouvez écrire à la Direction Médicale d'AXA Assistance sous pli confidentiel au 6 rue André Gide – 92320 Châtillon. Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin : une réponse vous sera alors adressée dans les meilleurs délais.

Différends

Tous les litiges auxquels la présente annexe pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, ses conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

5.6.8 Exclusions

Sont exclus de la Téléconsultation :

- Les Télécommunications lorsque l'Équipe Médicale d'AXA Assistance identifie une urgence médicale,
- Les demandes de Téléconsultations avec un médecin autre qu'un Médecin généraliste

- Les prescriptions pour un renouvellement de traitement dans le cas de pathologies chroniques,
- Les prescriptions d'arrêt de travail
- Les certificats médicaux

5.7 Le Fonds d'Entraide



Le fonds d'entraide sert à attribuer des aides et des secours liés à des dépenses de santé. Ces aides sont attribuées après examen de chaque cas particulier et chaque fois que la situation matérielle et sociale des adhérents justifie cette intervention. Le règlement intérieur consultable sur le site de la MCCI www.mcci.fr fixe les conditions d'attribution.

Périodicité

L'examen des dossiers se fait tous les trimestres.

Processus

Les adhérents qui sollicitent une aide au titre du fonds d'entraide doivent adresser une demande préalable par, courriel (fonds_entraide@mcci.fr), à l'aide d'un imprimé fourni par la MCCI, ou téléchargeable sur leur espace adhérent.

Financement

Ces aides sont apportées principalement sous forme de dons. Les fonds nécessaires à ces aides sont financés par un prélèvement sur la cotisation HT dont le montant est fixé chaque année en pourcentage par l'assemblée générale.

6. QUELS SONT LES DOCUMENTS NECESSAIRES AU REGLEMENT DES PRESTATIONS ?

Pour obtenir votre remboursement, vous devez nous faire parvenir l'original du décompte de votre Régime

Obligatoire pour toute prestation ayant fait l'objet préalablement d'un remboursement par la Sécurité Sociale.

Si vous bénéficiez de la télétransmission, votre Régime Obligatoire le fait pour vous et nous transmet automatiquement les informations nécessaires. Vous en êtes informés par une note sur votre décompte.

Pour les garanties qui ne font pas l'objet d'un remboursement par votre Régime Obligatoire vous devez nous adresser les factures acquittées et détaillées au nom de l'assuré.

Pour les cas particuliers suivants vous devez nous adresser certaines pièces complémentaires indiquées ci-dessous :

Les prestations	Les documents à nous transmettre
La médecine courante	
	L'original du décompte de la CPAM (en cas de non-télétransmission)
La médecine douce	
Dans tous les autres cas	L'original de la facture avec le n° ADELI du praticien
La pédicurie-podologie	
	L'original de la facture avec le n° ADELI du praticien
La prévention	
Bilan de santé et consultation, prescrits par un médecin, chez un diététicien, psychologue pour enfants, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur ainsi que les analyses biologiques prescrites mais non prises en charge par la Sécurité Sociale.	La prescription médicale et l'original de la facture
Les frais de transport	
	L'original du décompte de la Sécurité Sociale
La pharmacie	

Les médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale	L'original du décompte de la Sécurité Sociale (sauf si vous utilisez le tiers-payant)
Les prestations	Les documents à nous transmettre
Le dentaire	
Dans tous les cas	L'original du décompte de la Sécurité Sociale
Pour les prothèses ou actes de parodontologie	L'original de la facture détaillée de tous les actes mentionnant en particulier le numéro des dents soignées
L'optique	
Pour les lunettes	L'original de la facture mentionnant la correction visuelle et le type de verre Le cas échéant, une demande de prise en charge dans le réseau des partenaires
Pour les lentilles	L'original de la prescription médicale datant de moins de 2 ans (ou une photocopie en cas de renouvellement) pour les lentilles qui ne sont pas prises en charge par la Sécurité Sociale et l'original de la facture
Pour la chirurgie réfractive	L'original de la facture
L'auditif	
Dans tous les cas	L'original du décompte de la Sécurité Sociale En cas de dépassement du tarif de la Sécurité Sociale, la facture détaillée Le cas échéant, une demande de prise en charge dans le réseau des partenaires
Les appareillages et prothèses diverses (autres que les prothèses dentaires et auditives)	
Dans tous les cas	La prescription médicale et l'original de la facture L'original du décompte de la Sécurité Sociale En cas de dépassement du tarif de la Sécurité Sociale, la facture détaillée. Le cas échéant, une demande de prise en charge dans le réseau des partenaires
L'hospitalisation	
Selon la facturation dont relève l'établissement	Le bordereau de facturation destiné à l'assurance maladie complémentaire L'original de la facture L'avis des sommes à payer, accompagné de l'attestation de paiement
Dans tous les cas	Les notes de dépassement d'honoraires
Les cures thermales	
	L'original du décompte de la Sécurité Sociale L'original des factures

Dans le cadre de nos contrôles de conformité nous pouvons vous demander les factures originales, les décomptes originaux, les ordonnances originales des prestations, où à défaut une copie certifiée conforme lorsqu'ils ont été communiqués à votre Régime Obligatoire. Si vous refusez de nous communiquer les pièces demandées, nous pouvons refuser le remboursement ou limiter le remboursement au Ticket Modérateur de la Sécurité Sociale.

Quelques informations supplémentaires

Nous conserverons les pièces justificatives que vous nous transmettez. À défaut des pièces justificatives, nous considérons que les dépenses réelles n'ont pas excédé le tarif de la Sécurité Sociale.

La facture doit comporter la mention "acquittée" et détailler les prestations, le prix et la date à laquelle ces prestations ont été réalisées.

Nous pouvons vous demander si besoin, toute autre pièce ou effectuer tout contrôle nécessaire à l'application de la garantie.

7. LES ANNEXES AU REGLEMENT MUTUALISTE

- Les Formules de Garanties
- La notice ASSISTANCE
- La notice CFDP

GARANTIES ET COTISATIONS



GAMME SOLENCIA

MCCI

Les remboursements ci-dessous sont présentés y compris ceux de la Sécurité sociale française et de tout autre organisme, dans la limite des frais réels engagés, et dans le respect du parcours de soins. Les remboursements exprimés en pourcentage de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale (BR) et les Prix Limites de Vente (PLV) incluent la prise en charge du Régime Obligatoire. Les remboursements exprimés en euros interviennent en complément du Régime Obligatoire.	ORIGINE	EQUILIBRE	PLENITUDE	ABSOLUE
Date d'effet : 01/04/2026				
HOSPITALISATION (y compris chirurgicale, maternité, à domicile, rééducation et soins de suite, psychiatrie, addictologie); La MCCI ne prends pas en charge les séjours en Maisons d'Accueil Spécialisé, en Ephad ou Maison de Retraite.				
Frais de séjour	180 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Pour les séjours en établissement non conventionnés : les frais de séjours et les honoraires sont limités à 100 % de la BR				
Honoraires Médecins DPTAM	180 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Honoraires Médecins non DPTAM	160 % BR	180 % BR	200 % BR	200 % BR
Forfait journalier hospitalier	Frais réels			
Forfait actes lourds	Frais réels			
Hospitalisation à domicile	180 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Chambre particulière Par jour, dans la limite de 60 jours par an et par bénéficiaire pour une hospitalisation médicale ou chirurgicale et 30 jours par an et par bénéficiaire pour une hospitalisation psychiatrique et en cas de soins de suite et réadaptation.	30 €	45 €/jour	60 €/jour	80 €/jour
Lit d'accompagnant : Par jour, dans la limite de 30 jours.	15 €	20 €/jour	30 €/jour	60 €/jour
OPTIQUE				
Équipement (1 monture + 2 verres) de classe A, B ou mixtes dans la limite d'un équipement tous les 2 ans suivant la date de délivrance de l'équipement précédent (les périodes de renouvellement des équipements s'apprécient à la date d'acquisition de l'équipement, entendue comme la date de facturation), sauf pour les enfants de moins de 16 ans (tous les ans) ou en cas d'évolution de la vue				
Équipements 100% Santé classe A	100 % PLV			
MONTURE CLASSE B	50 €	60 €	80 €	100 €
1 verre simple	50 €	70 €	110 €	125 €
1 verre complexe	90 €	120 €	160 €	175 €
1 verre tres complexe	125 €	145 €	185 €	200 €
Equipement mixte combinaison de verres et montures de Classes A et B	Se référer aux montants des équipements de la Classe B, sous déduction des éléments de Classe A pris en charge à hauteur de 100% PLV. Les éléments de classe A seront pris en charge à hauteur de 100% PLV.			
Lentilles : Lentilles de contact correctrices prescrites prises en charge ou non par la Sécurité sociale, par année civile et par bénéficiaire	-	50 €	70 €	100 €
Implants intraoculaires ; Implants intraoculaires multifocaux posés à l'occasion de l'opération de la cataracte, par œil, par année civile et par bénéficiaire	-	-	125 €	200 €
Chirurgie réfractive de l'œil : Chirurgie réfractive (opération de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatie, de la presbytie par laser) par œil, par année civile et par bénéficiaire.	-	-	300 €	350 €
Traitement DMLA : Traitement DMLA non pris en charge par la Sécurité sociale, traitement prescrit, par année civile et par bénéficiaire	-	-	100 €	100 €



GAMME SOLENCIA



Les remboursements ci-dessous sont présentés y compris ceux de la Sécurité sociale française et de tout autre organisme, dans la limite des frais réels engagés, et dans le respect du parcours de soins. Les remboursements exprimés en pourcentage de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale (BR) et les Prix Limites de Vente (PLV) incluent la prise en charge du Régime Obligatoire. Les remboursements exprimés en euros interviennent en complément du Régime Obligatoire.	ORIGINE	EQUILIBRE	PLENITUDE	ABSOLUE
SOINS COURANTS				
Consultation généraliste DPTAM	180 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Consultation généraliste non DPTAM	160 % BR	180 % BR	200 % BR	200 % BR
Consultation spécialiste DPTAM	180 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Consultation spécialiste non DPTAM	160 % BR	180 % BR	200 % BR	200 % BR
Téléconsultation Médicale	Oui	Oui	Oui	Oui
Actes techniques médicaux DPTAM	180 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Actes techniques médicaux non DPTAM	160 % BR	180 % BR	200 % BR	200 % BR
Imagerie médicale DPTAM : Actes d'imagerie, échographies et dopplers pratiqués par un médecin adhérent à l'un des DPTAM	180 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Imagerie médicale non DPTAM ; Actes d'imagerie, échographies et dopplers pratiqués par un médecin non adhérent à l'un des DPTAM	160 % BR	180 % BR	200 % BR	200 % BR
Analyses et examens de laboratoire ; Pris en charge par la Sécurité sociale	180 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Honoraires paramédicaux ; Actes pratiqués par les auxiliaires médicaux : les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures - podologues	180 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Pharmacie ; Médicament pris en charge par la Sécurité sociale à 65%, 30% et 15%	100 % BR	100 % BR	100 % BR	100 % BR
Pharmacie et vaccins prescrits et non remboursés par le Régime obligatoire	30 €	45 €	60 €	70 €
Matériel Médical pris en charge par la Sécurité sociale : Appareillage, prothèses, produits et prestations diverses, pris en charge par la Sécurité sociale. En conformité avec le Décret no 2025-1131 du 26 novembre 2025, la prise en charge de la location de courte durée des véhicules pour personnes en situation de handicap ainsi que des prothèses capillaires des 2nd et 3ème classe sont remboursés à 100 % de la BR dans la limite des prix de ventes.	-	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Prothèses capillaires non prises en charge par la Sécurité sociale prothèses prescrites, par année civile et par bénéficiaire	-	100 €	200 €	300 €
Frais de Transport (hors cure)	-	100 % BR	100 % BR	100 % BR
AIDES AUDITIVES				
Équipements 100% Santé	100 % PLV			
Équipements à tarifs libres Bénéficiaire de 21 ans ou plus, par oreille et par période de 4 ans. Les garanties des équipements auditifs exprimées en euros intègrent le remboursement du Régime Obligatoire.	260 % BR	310 % BR	310 % BR	360 % BR



GAMME SOLENCIA



Les remboursements ci-dessous sont présentés y compris ceux de la Sécurité sociale française et de tout autre organisme, dans la limite des frais réels engagés, et dans le respect du parcours de soins. Les remboursements exprimés en pourcentage de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale (BR) et les Prix Limites de Vente (PLV) incluent la prise en charge du Régime Obligatoire. Les remboursements exprimés en euros interviennent en complément du Régime Obligatoire.	ORIGINE	EQUILIBRE	PLENITUDE	ABSOLUE
MÉDECINE DOUCE				
Médecine douce				
Dietéticien, nutritionniste, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, ethiopathe ergotherapeute dans la limite de 5 séances par an et par bénéficiaire	40 €	50 €	50 €	60 €
Forfait prévention, par an et par bénéficiaire				
Consultation de podologie densitométrie osseuse, psychologue (inscrit au registre des professions libérales), sophrologue bilan de santé, analyses biologiques prescrites, remboursement illimité des actes de prévention prévus par décret	50 €	100 €	150 €	200 €
Activité physique ALD ; Activité physique adaptée aux affections définies par l'article D1172-2 du Code de la Santé publique, sur prescription du médecin traitant, dans la limite globale par année civile et par bénéficiaire. L'activité physique doit être dispensée par un professionnel de santé ou un professionnel titulaire d'un diplôme ou certification, tels que définis à l'article D1172-2 du Code de la Santé publique	-	-	3 séances x 30 €	3 séances x 50 €
CURE THERMALE				
Cures thermales : Frais médicaux, frais de séjour et frais de transport pris en charge par la sécurité sociale	100 % BR	150 % BR	200 % BR	300 % BR
DENTAIRE				
Soins et prothèses 100% Santé	100 % PLV			
Soins Hors 100% Santé : Consultations, soins courants, radiologie et parodontologie, pris en charge par la Sécurité sociale	160 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Inlay onlay-Inlay core prothese dentaire Panier Modéré	160 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Inlay onlay-Inlay core prothese dentaire Panier Libre	160 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Limite annuelle sur les prothèses dentaires et inlay onlay paniers modérés et libre	2000 €			
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale	160 % BR	200 % BR	300 % BR	350 % BR
Parodontologie non prise en charge par la Sécurité sociale, Prothèses dentaires on prises en charge par la Sécurité sociale - Forfait par année civile et par bénéficiaire	-	150 €	200 €	300 €
Implantologie 2 actes maximum Forfait par année civile et par bénéficiaire	-	150 €	200 €	400 €



NOS TARIFS

Tarifs mensuels en vigueur au 1er janvier 2026

GAMME SOLENCIA

Cotisations mensuelles par personne (en € à titre indicatif)

ZONE 1	ORIGINE MCCI	EQUILIBRE MCCI	PLENITUDE MCCI	ABSOLUE MCCI
Âge*	Montants mensuels			
62	70,64	88,72	110,66	126,04
63	71,35	89,61	111,77	127,30
64	72,06	90,50	112,88	128,57
65	72,78	91,41	114,01	129,85
66	73,51	92,33	115,15	131,14
67	74,97	94,17	117,45	133,77
68	76,48	96,06	119,79	136,44
69	78,01	97,98	122,19	139,17
70	79,72	100,13	124,88	142,23
71	81,48	102,33	127,64	145,37
72	83,27	104,58	130,44	148,56
73	85,10	106,90	133,31	151,83
74	86,96	109,24	136,24	155,17
75	88,71	111,43	138,97	158,27
76	90,49	113,65	141,75	161,45
77	92,29	115,92	144,57	164,68
78	94,14	118,25	147,46	167,97
79	96,03	120,61	150,43	171,32
80	97,94	123,02	153,42	174,75
81	99,90	125,48	156,49	178,25
82	101,91	128,00	159,64	181,81
83	103,94	130,56	162,82	185,45
84	106,02	133,16	166,07	189,16
85	108,14	135,82	169,40	192,94
86	110,31	138,54	172,78	196,79
87	112,51	141,31	176,24	200,74
88	114,76	144,14	179,77	204,74
89	117,05	147,03	183,36	208,85
90	119,40	149,96	187,03	213,01
91	121,79	152,96	190,77	217,29
92	124,23	156,02	194,59	221,63
93	126,70	159,15	198,48	226,06
94	129,24	162,33	202,45	230,58
95	131,83	165,56	206,49	235,19
96	134,46	168,89	210,63	239,90
97	137,15	172,27	214,84	244,70
98	139,89	175,71	219,13	249,59
99	142,69	179,22	223,51	254,57
enfants de 0 à 28 ans**	24,04	28,66	35,48	43,86

Départements : 08 10 18 28 37 41 45 51 52 54 57 67 68

ZONE 2	ORIGINE MCCI	EQUILIBRE MCCI	PLENITUDE MCCI	ABSOLUE MCCI
Âge*	Montants mensuels			
62	74,57	93,65	116,81	133,03
63	75,31	94,60	117,97	134,36
64	76,06	95,53	119,15	135,71
65	76,82	96,49	120,34	137,07
66	77,59	97,45	121,54	138,44
67	79,14	99,40	123,97	141,21
68	80,73	101,39	126,45	144,02
69	82,34	103,41	128,98	146,91
70	84,15	105,69	131,83	150,14
71	86,01	108,03	134,73	153,44
72	87,90	110,39	137,68	156,82
73	89,83	112,83	140,72	160,26
74	91,80	115,31	143,81	163,80
75	93,64	117,62	146,69	167,08
76	95,52	119,96	149,62	170,41
77	97,42	122,36	152,61	173,82
78	99,37	124,81	155,67	177,30
79	101,36	127,31	158,78	180,85
80	103,39	129,85	161,95	184,46
81	105,46	132,46	165,19	188,16
82	107,56	135,10	168,50	191,91
83	109,71	137,81	171,86	195,76
84	111,91	140,56	175,30	199,66
85	114,15	143,37	178,81	203,66
86	116,43	146,25	182,39	207,73
87	118,76	149,17	186,04	211,88
88	121,14	152,14	189,75	216,12
89	123,56	155,19	193,54	220,44
90	126,04	158,29	197,42	224,86
91	128,55	161,46	201,37	229,35
92	131,12	164,69	205,39	233,94
93	133,75	167,98	209,51	238,62
94	136,42	171,34	213,70	243,39
95	139,15	174,76	217,97	248,25
96	141,93	178,27	222,33	253,23
97	144,77	181,84	226,77	258,29
98	147,66	185,47	231,30	263,45
99	150,62	189,17	235,93	268,72
enfants de 0 à 28 ans**	25,36	30,24	37,45	46,29

Départements : 09 14 2A 2B 22 25 27 29 35 36 44 46 50 53
55 56 58 72 76 85 88 971 972 973 974 98

* Âge atteint dans l'année (année en cours - année de naissance)

** Les enfants peuvent rester bénéficiaires jusqu'à 28 ans, sous conditions :

- Étudiants
- Apprentis
- Revenus inférieur ou égal au SMIC



NOS TARIFS

Tarifs mensuels en vigueur au 1er janvier 2026

GAMME SOLENCIA

Cotisations mensuelles par personne (en € à titre indicatif)

ZONE 3	ORIGINE MCCI	EQUILIBRE MCCI	PLENITUDE MCCI	ABSOLUE MCCI
Âge*	Montants mensuels			
62	78,48	98,58	122,95	140,03
63	79,28	99,56	124,17	141,44
64	80,07	100,56	125,42	142,85
65	80,87	101,57	126,67	144,29
66	81,68	102,59	127,94	145,73
67	83,31	104,64	130,49	148,64
68	84,97	106,74	133,12	151,61
69	86,68	108,87	135,78	154,64
70	88,57	111,26	138,76	158,05
71	90,52	113,71	141,81	161,52
72	92,52	116,20	144,93	165,07
73	94,55	118,76	148,12	168,71
74	96,64	121,38	151,37	172,42
75	98,57	123,80	154,41	175,86
76	100,54	126,28	157,49	179,39
77	102,56	128,81	160,64	182,97
78	104,60	131,38	163,86	186,62
79	106,70	134,01	167,13	190,36
80	108,83	136,70	170,49	194,17
81	111,00	139,43	173,90	198,05
82	113,23	142,21	177,37	202,01
83	115,49	145,05	180,91	206,05
84	117,80	147,95	184,52	210,17
85	120,16	150,92	188,22	214,38
86	122,55	153,93	191,98	218,66
87	125,02	157,01	195,82	223,04
88	127,51	160,16	199,74	227,50
89	130,06	163,36	203,74	232,04
90	132,66	166,62	207,80	236,69
91	135,31	169,96	211,96	241,42
92	138,02	173,36	216,21	246,25
93	140,78	176,83	220,53	251,17
94	143,60	180,36	224,94	256,20
95	146,47	183,96	229,44	261,33
96	149,40	187,65	234,02	266,54
97	152,40	191,41	238,70	271,88
98	155,44	195,24	243,49	277,32
99	158,55	199,13	248,36	282,87
enfants de 0 à 28 ans**	26,70	31,84	39,43	48,73

ZONE 4	ORIGINE MCCI	EQUILIBRE MCCI	PLENITUDE MCCI	ABSOLUE MCCI
Âge*	Montants mensuels			
62	86,34	108,44	135,25	154,04
63	87,21	109,52	136,59	155,57
64	88,06	110,62	137,97	157,14
65	88,95	111,72	139,34	158,70
66	89,84	112,84	140,74	160,29
67	91,63	115,10	143,55	163,49
68	93,47	117,41	146,43	166,77
69	95,34	119,75	149,35	170,11
70	97,43	122,38	152,63	173,84
71	99,58	125,07	156,00	177,68
72	101,77	127,83	159,43	181,58
73	104,02	130,64	162,93	185,57
74	106,30	133,51	166,52	189,66
75	108,43	136,19	169,85	193,46
76	110,59	138,91	173,25	197,31
77	112,80	141,69	176,71	201,27
78	115,06	144,52	180,25	205,29
79	117,37	147,41	183,85	209,40
80	119,72	150,35	187,53	213,58
81	122,11	153,37	191,28	217,85
82	124,55	156,44	195,10	222,21
83	127,04	159,56	199,01	226,66
84	129,58	162,76	202,98	231,20
85	132,18	166,01	207,05	235,81
86	134,81	169,32	211,18	240,52
87	137,51	172,71	215,40	245,34
88	140,26	176,17	219,71	250,25
89	143,07	179,69	224,11	255,25
90	145,93	183,29	228,59	260,36
91	148,85	186,95	233,17	265,56
92	151,82	190,69	237,82	270,87
93	154,86	194,51	242,58	276,30
94	157,95	198,39	247,44	281,82
95	161,12	202,37	252,39	287,45
96	164,35	206,42	257,43	293,21
97	167,63	210,53	262,59	299,06
98	170,98	214,75	267,83	305,05
99	174,40	219,04	273,18	311,15
enfants de 0 à 28 ans**	29,38	35,02	43,37	53,60

Départements : 02 03 04 11 12 15 17 19 21 23 24 26 30 31 32
34 39 42 47 48 49 59 60 61 62 65 66 70
71 80 81 82 87 89 90 93

Départements : 01 05 06 07 13 16 33 38 40 43 63 64 69 73
74 75 77 78 79 83 84 86 91 92 94 95

* Âge atteint dans l'année (année en cours - année de naissance)

** Les enfants peuvent rester bénéficiaires jusqu'à 28 ans, sous conditions :

- Étudiants
- Apprentis
- Revenus inférieur ou égal au SMIC



Annexe 2 : Les Garanties de l'Assistance



Notice d'information valant conditions générales

Contrat MCCI Assistance Santé à domicile

PRESENTATION DU CONTRAT

La présente Notice d'information détaille les garanties du contrat d'assurance pour compte de dommages souscrit par la **MUTUELLE DES CHAMBRES COMMERCE INDUSTRIE** sous le sigle **MCCI** société mutualiste régie par le Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire Sirène sous le numéro SIREN 784 718 355, dont le siège social est situé au 26 Rue FORTUNY - 75017 PARIS pour le compte de ses Adhérents. Elle précise le contenu, les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties ainsi que les limites de couverture.

Ce contrat est souscrit par **MCCI** auprès de **Inter Partner Assistance**, société anonyme de droit belge au capital de 61 702 613 euros, entreprise d'assurance agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 0487, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055 dont le siège social est située 166 Avenue Louise – 1050 Ixelles – Buxelles Capitale – Belgique, prise au travers de sa succursale française située 6, rue André Gide – 92320 Châtillon, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 316 139 500, ci-après désignée « AXA Assistance ».

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT

La présente Notice d'information a pour objet de définir les termes et les conditions de mise en application par AXA Assistance des garanties d'assistance et d'assurance accordées aux Bénéficiaires du présent contrat **dans les limites et les conditions définies ci-après.**

ARTICLE 2. DEFINITION

Assureur

Inter Partner Assistance, ci-après désignée AXA Assistance, société anonyme de droit belge au capital de 61 702 613 euros, est soumise en qualité d'entreprise d'assurance de droit belge au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique située Boulevard de Berlaimont 14 – 1000 Bruxelles – Belgique et est immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055, dont le siège social est situé 166 Avenue Louise – Bte 1 - 1050 Bruxelles – Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 139 500 et située 6, rue André Gide 92320 Châtillon.

Bénéficiaire

- L'Adhérent : personne physique nommément désignée par le souscripteur et à jour de cotisation,
- Son conjoint de droit ou de fait ou toute personne liée au Bénéficiaire par un Pacs,
- Leurs enfants célibataires âgés de moins de 25 ans vivant au domicile et fiscalement à charge,
- Leurs ascendants vivant au domicile et fiscalement à charge.

Adhérent aidant

Terme désignant l'Adhérent qui vient en aide à une Personne dépendante et/ou handicapée, qualifiée de Proche aidé.

Proche aidé

Terme désignant la personne accompagnée par l'Adhérent aidant, qui porte un handicap et/ou se trouve en état de dépendance et remplit l'une des qualités suivantes :

- Le conjoint du salarié aidant non divorcé ni séparé judiciairement. Est assimilé au conjoint, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, le concubin répondant à la définition de l'article L 515-8 du Code civil. Le concubin ne doit être ni marié, ni lié par un Pacte civil de solidarité à un tiers.
- Selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif de domicile commun devra nous être communiqué.
- L'ascendant : père ou mère de l'Adhérent aidant,
- Le descendant : l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales)
- L'ascendant, le descendant tels que définis ci-dessus, de son conjoint

Domicile

Lieu de résidence principale et habituelle du Bénéficiaire Il est situé en France.

France

France métropolitaine, principautés de Monaco et d'Andorre.

Hospitalisation prévue ou imprévue

Admission dans un établissement de santé en vue d'un traitement médical ou chirurgical prescrit par un médecin (y compris dans un service d'urgences) suite à une atteinte corporelle grave.

Immobilisation au domicile

Obligation de demeurer au domicile, sur prescription médicale (y compris arrêt de travail ou incapacité totale temporaire) pour une durée supérieure à 5 jours, à la suite d'une maladie ou accident corporel.

Atteinte corporelle grave

Accident ou maladie dont la nature risque d'engendrer, à brève échéance, une aggravation importante de l'état du Bénéficiaire si des soins adéquats ne lui sont pas prodigués rapidement.

Accident corporel

Altération brutale de la santé du Bénéficiaire ayant pour cause un événement extérieur, soudain, imprévisible et violent et indépendant de la volonté de la victime.

Événement grave

Agression, attentat, décès, catastrophe naturelle, grave problème de santé.

Par « grave problème de santé », il convient d'entendre toute maladie ou tout accident corporel dont les caractéristiques (nature, durée, perte de fonctionnalité induite, menace sur le pronostic vital...) sont susceptibles de remettre en question les équilibres économique, « organisationnel » et/ou psychologique de l'adhérent et de son foyer.

Animaux domestiques

Animaux familiers (chiens et chats uniquement et 2 maximum) vivant habituellement au domicile du Bénéficiaire et à sa charge, et dont le carnet de vaccination est à jour conformément à la réglementation en vigueur.

Les animaux domestiques dressés à l'attaque sont exclus.

Personne dépendante

Personne se trouvant en état de dépendance classé GIR 1 à 3 ou présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.

GIR (Groupes Iso Ressources) et la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources)

La grille AGGIR est un outil national d'évaluation de la dépendance déterminant le niveau des aides publiques en cas de dépendance.

- **GIR 1** comprend les personnes confinées au lit ou en fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, nécessitant une présence continue d'intervenants.
- **GIR 2** est composé de deux sous-groupes :
 - d'une part, les personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante,
 - d'autre part, celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui conservent leurs capacités motrices.
- **GIR 3** regroupe les personnes ayant conservé leur autonomie mentale et partiellement, leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.
- **GIR 4** comprend les personnes qui ne peuvent pas se lever seules mais qui, une fois debout, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et l'habillage.
- **GIR 5** est composé des personnes qui sont capables de s'alimenter, s'habiller et se déplacer seules. Elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.
- **GIR 6** regroupe les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie quotidienne.

Maladie

Altération soudaine et imprévisible de la santé du Bénéficiaire constatée par une autorité médicale compétente.

Autorité médicale

Toute personne titulaire d'un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité dans le pays où se trouve le Bénéficiaire.

Équipe médicale

Structure adaptée à chaque cas particulier et définie par le médecin régulateur.

Proche

Membre de la famille ou toute personne physique désignée par le Bénéficiaire ou un de ses ayants droit et domiciliée dans le même pays que le Bénéficiaire.

Membre de la famille



Ascendants et descendants au premier degré, conjoint de droit ou de fait ou toute personne liée au Bénéficiaire par un Pacs, frères, sœurs, beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs du Bénéficiaire domiciliés dans le même pays que le Bénéficiaire.

Franchise

Part des dommages à la charge du Bénéficiaire.

ARTICLE 3. GARANTIES D'ASSISTANCE

3.1. ASSISTANCE EN CAS D'HOSPITALISATION (PREVUE OU IMPREVUE Y COMPRIS AMBULATOIRE) OU D'IMMOBILISATION SUPERIEURE A 5 JOURS D'UN BENEFICIAIRE

Pour chacune des 3 prestations ci-dessous, seule une intervention par an est prise en charge. Au-delà d'une intervention par an, nous pouvons communiquer au Bénéficiaire les coordonnées de prestataires qualifiés. Le coût du personnel qualifié reste alors à la charge du Bénéficiaire.

Présence d'un proche au chevet du Bénéficiaire

Nous organisons et prenons en charge **un titre de transport aller-retour** en avion classe économique ou en train 1ère classe pour un proche résidant en France pour qu'il puisse se rendre à son chevet pendant son immobilisation.

Nous organisons son hébergement sur place et prenons en charge ses frais d'hôtel pendant **1 nuit maximum** à concurrence de **80 euros par nuit** (chambre et petit déjeuner inclus).

Les frais de nourriture et les frais annexes ne sont pas pris en charge.

Cette garantie est accordée si aucun membre de sa famille ne se trouve dans un rayon de 50 km du lieu de domicile du Bénéficiaire concerné.

Garde des enfants ou petits-enfants

Si personne ne peut assurer la garde des enfants ou petits-enfants de moins de 16 ans du Bénéficiaire, et dès le premier jour de l'hospitalisation ou de l'immobilisation à domicile, nous l'organisons et la prenons en charge :

- Soit en permettant la venue d'un proche à son domicile,
- Soit en acheminant ses enfants ou petits-enfants au domicile d'un de ses proches,
- Soit en confiant la garde des enfants ou des petits enfants à son domicile à une personne qualifiée. En fonction de l'âge des enfants, la personne s'occupe aussi de les accompagner à l'école. Les frais engagés pour ces trajets du domicile à l'école sont pris en charge jusqu'à **75 euros maximum** par hospitalisation ou immobilisation.

Cette prestation est limitée à 20 heures, réparties sur 20 jours et à raison de 2 heures consécutives minimum par jour. Cette prise en charge ne peut excéder la durée de l'hospitalisation ou de l'immobilisation.

Nous intervenons à la demande des parents et nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des événements pouvant survenir lors des trajets ou pendant la garde des enfants.

Nous prenons en charge **le ou les titres de transport aller-retour** en avion classe économique ou en train 1e classe.

Aide-ménagère à domicile

Nous recherchons et prenons en charge les services d'une aide-ménagère à domicile, soit pendant la durée de l'hospitalisation, soit dès le retour au domicile, ou pendant l'immobilisation à domicile, pour assurer les tâches domestiques. **Pour bénéficier de cette prestation, le Bénéficiaire doit nous en faire la demande dans les 8 jours suivant son hospitalisation ou son immobilisation.**

Nous limitons toutefois cette aide à une période maximale de 20 heures. La durée de présence de l'aide-ménagère est fixée par notre équipe médicale en fonction des seuls critères médicaux. **Elle ne peut excéder 20 heures, réparties sur 20 jours et à raison de 2 heures consécutives minimum par jour.**

Garde des animaux domestiques

Si les animaux domestiques ne peuvent bénéficier de leur garde habituelle, nous organisons et prenons en charge, dès le premier jour de l'évènement, soit :

- Le transfert des animaux (**2 maximum**) jusqu'à la pension la plus proche dans un rayon de **50 km du domicile**, et la garde des animaux dans la **limite de 250 euros** par évènement et pour l'ensemble des animaux ;
- Le transfert des animaux (**2 maximum**) jusqu'au domicile d'un proche dans la **limite de 50 km**.

Garde malade

Nous recherchons et prenons en charge les services d'une garde malade dès le retour au domicile ou pendant l'immobilisation à domicile. **Pour bénéficier de cette prestation, le Bénéficiaire doit nous en faire la demande dans les 8 jours suivant son hospitalisation ou son immobilisation.**

Nous limitons toutefois cette aide à la période de 20 jours suivant l'hospitalisation. La durée de présence de la garde malade est fixée par notre équipe médicale, en fonction des seuls critères médicaux. **Elle ne peut excéder 20 heures, réparties sur 20 jours et à raison de 2 heures consécutives minimum par jour.**

Soutien scolaire

Lorsque le médecin traitant estime que l'état de santé d'un enfant du Bénéficiaire nécessite une immobilisation au domicile et que cette obligation entraîne une absence scolaire supérieure à 15 jours consécutifs, nous recherchons et prenons en charge un ou plusieurs répétiteurs.

Ce soutien s'adresse aux enfants scolarisés en France dans un établissement scolaire français pour y suivre des cours d'une classe allant du cours préparatoire à la terminale.

Le ou les répétiteurs dispensent à l'enfant des cours dans les matières principales : français, mathématiques, histoire, géographie, physique, biologie, langues vivantes.

Ces cours sont dispensés à partir du 16e jour de l'immobilisation au domicile de l'enfant durant l'année scolaire en cours, hors jours fériés et vacances scolaires.

Seuls les honoraires du ou des répétiteurs sont pris en charge pour l'ensemble des matières dans la limite de 10 heures maximum par semaine et pendant 8 semaines.

Portage de repas

Si personne ne peut assurer la préparation des repas pendant l'hospitalisation ou l'immobilisation du Bénéficiaire, **nous organisons et prenons en charge la livraison des repas à domicile** (déjeuner et dîner exclusivement) **pendant 10 jours à compter de la date de l'évènement et selon les disponibilités locales.**

Le coût des repas reste à la charge du Bénéficiaire.

3.2. ASSISTANCE EN CAS DE GROSSESSE OU SEJOUR EN MATERNITE

Informations maternité

Notre équipe médicale communique au Bénéficiaire des informations et conseils médicaux en puériculture. Elle donne tout renseignement d'ordre général.

Selon les cas, nous devons nous documenter ou effectuer des recherches et rappeler le Bénéficiaire afin de lui communiquer les renseignements nécessaires.

Les renseignements fournis sont d'ordre documentaire et notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée dans le cas d'une interprétation inexacte des informations transmises dans les domaines suivants :

- Habitation (acquisition, construction, financement, bail, congés, aide au logement),
- Impôts (fiscalité, calcul de l'impôt),
- Assurance vie,
- La famille : la grossesse et la naissance, l'adoption, l'éducation des enfants, prévoir sa succession, les handicaps,
- Les prestations familiales (allocations familiales, allocations logement, allocations de naissance, aide à la garde d'enfant, complément familial, allocation de parent isolé), les congés parentaux, l'assurance maternité du régime général, la protection de la femme enceinte, les établissements maternels,
- L'information administrative et sociale : les congés parentaux, le congé maternité, le congé paternel, les allocations familiales, les allocations spécifiques de la CAF, allocation de soutien familial, allocation de parent isolé, les diverses prestations, la prestation d'accueil du jeune enfant, les primes à la naissance, le cumul des primes, la durée légale des congés de maternité, la Sécurité sociale et indemnités journalières, l'incidence fiscale en fonction du statut matrimonial,
- L'information médicale et paramédicale : la grossesse (les consultations obligatoires, les 3 échographies, la péridurale, l'épisiotomie, la radiopelvimétrie, l'amniocentèse, la choriocentèse, la grossesse extra-utérine, le placenta prævia, la toxoplasmose, le facteur rhésus et incompatibilité materno-fœtal, la rubéole), l'accouchement (les signes précurseurs, la césarienne, l'accouchement après terme), le nourrisson (évolution et développement (sommeil, tonus, préhension, etc....) développement psychomoteur et affectif du nourrisson, les maladies du nourrisson (érythèmes, méningite, bronchiolite, etc....), la dentition, les maladies du nourrisson.

L'intervention de notre médecin se limitera à donner des informations objectives.

L'objet du service n'est en aucun cas de délivrer une consultation médicale ou paramédicale téléphonique personnalisée ou de favoriser une automédication. Si telle était la demande, nous conseillerions au Bénéficiaire de consulter son médecin traitant.

Présence d'un proche

En cas de séjour en maternité supérieur à 5 jours, nous organisons et prenons en charge **un titre de transport aller-retour** en avion classe économique ou en train 1ère classe pour un proche résidant en France afin de se rendre au chevet du Bénéficiaire durant son immobilisation.

Nous organisons son hébergement sur place et prenons en charge ses frais d'hôtel pendant **1 nuit maximum** à concurrence de **80 euros par nuit** (chambre et petit déjeuner inclus).

Les frais de nourriture et les frais annexes ne sont pas pris en charge.

Cette garantie est accordée si aucun membre de la famille du Bénéficiaire ne se trouve dans un rayon de 50 km de son lieu de domicile.

3.3. BIENVEILLANCE MALADIES GRAVES

3.3.1 DEFINITIONS SPECIFIQUES

Maladies Graves

Les Maladies Graves prises en charge dans le cadre de la présente garantie sont les suivantes :

- Cancer,
- Accident Vasculaire Cérébral,
- Crise cardiaque (infarctus du myocarde),
- Maladie de Parkinson,
- Insuffisance rénale (maladie rénale en phase terminale),
- Transplantation d'organes majeure,
- Sclérose en plaques.

Cancer

Pour l'application de la présente garantie, sera dénommé « **Cancer** » le premier diagnostic sans équivoque de toute tumeur maligne caractérisée par la croissance incontrôlée des cellules malignes et l'invasion des tissus.

Pour la définition ci-dessus, les éléments suivants sont exclus :

- **Toutes les tumeurs qui sont classées histologiquement comme bénignes, carcinomes in situ, pré-malignes, non invasives, présentant une malignité limite ou présentant un faible potentiel malin ;**
- **Les tumeurs traitées par endoscopie seule et les tumeurs de la vessie qui n'ont pas envahi la couche musculaire (Tis et Ta) ;**
- **Tumeurs de la peau à l'exception du mélanome malin supérieur à 0,7 mm Breslow et/ou histologiquement décrit par la classification TNM AJCC 7ème édition supérieure au stade T1aN0M0 ;**
- **Toutes les tumeurs de la prostate, sauf si elles sont classées histologiquement comme ayant un score de Gleason supérieur à 6 ou ayant atteint au moins la classification clinique TNM T2N0M0 ;**
- **Tumeur thyroïdienne à un stade précoce, mesurant moins de 2 cm de diamètre et décrite histologiquement comme étant T1N0M0 d'après la classification TNM de la 7ème édition de l'AJCC ;**
- **Leucémie lymphoïde chronique, sauf si histologiquement classée comme ayant progressé au moins au stade Binet A.**

Le diagnostic de la maladie doit être étayé par des preuves histologiques de malignité établies pendant la période de garantie et confirmé par un oncologue, un hématologue ou un anatomo-cytopathologiste.

Accident Vasculaire Cérébral

Pour l'application de la présente garantie, sera dénommée « **AVC** » la nécrose du tissu cérébral causée par une hémorragie, une embolie ou une thrombose, entraînant un déficit neurologique permanent accompagné de symptômes cliniques persistants.

Il doit y avoir des anomalies claires et évidentes des fonctions sensorielles ou motrices lors de l'examen physique effectué par un neurologue. L'incident doit être démontré par une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou une tomographie informatisée (CT).

Les éléments suivants sont exclus :

- **Accident ischémique transitoire,**
- **Domages aux tissus cérébraux causés par une blessure à la tête.**

Crise cardiaque (infarctus du myocarde)

Pour l'application de la présente garantie, sera dénommée « **Crise cardiaque (infarctus du myocarde)** » la nécrose du muscle cardiaque due à un apport sanguin inadéquat ayant entraîné TOUS les signes d'infarctus aigu du myocarde suivants :

- **Nouveaux changements ischémiques typiques dans l'électrocardiogramme : nouveaux changements de ST-**

T ou nouveau bloc de branche gauche ou nouvelles ondes Q pathologiques ;

- L'augmentation caractéristique des biomarqueurs cardiaques ou des troponines enregistrés aux niveaux suivants ou supérieurs :
 - 1. Troponine T > 0,2 ng / ml
 - 2. AccuTnI > 0,5 ng / ml
- Les résultats caractéristiques aux examens suivants :
 - 1. Scintigraphie myocardique
 - 2. Coronarographie ou coroscanner

Pour la définition ci-dessus, les éléments suivants ne sont pas couverts :

- Autres syndromes coronariens aigus,
- Angine de poitrine sans infarctus du myocarde.

Maladie de Parkinson

Pour l'application de la présente garantie, sera dénommé « **Maladie de Parkinson** » le diagnostic sans équivoque de la maladie de Parkinson par un neurologue, basé sur des signes définitifs d'atteinte neurologique progressive et permanente, notamment des tremblements, une rigidité musculaire, une hypokinésie et une instabilité posturale.

Les autres formes de parkinsonisme, qu'elles soient liées à des médicaments, à des toxines ou à d'autres maladies neurodégénératives, sont spécifiquement exclues.

Insuffisance rénale (maladie rénale en phase terminale)

Pour l'application de la présente garantie, sera dénommée « **Insuffisance rénale (maladie rénale en phase terminale)** » une insuffisance chronique irréversible des deux reins nécessitant une dialyse rénale permanente ou une transplantation rénale.

Transplantation d'organes majeure

Pour l'application de la présente garantie, sera dénommée « **Transplantation d'organes majeure** » lorsque le Bénéficiaire bénéficie en tant que receveur d'une greffe de l'un des organes suivants : cœur, poumon, foie, pancréas, rein ou moelle osseuse (en utilisant des cellules souches hématopoïétiques précédées d'une irradiation totale de la moelle osseuse).

La transplantation de tout autre organe, partie d'organe, tissu ou cellule est exclue.

Sclérose en plaques

Le diagnostic de la « **Sclérose en Plaques** » doit être sans équivoque.

Il doit exister une altération clinique actuelle de la fonction motrice ou sensorielle, qui doit persister pendant une période continue d'au moins 6 mois.

Le diagnostic repose sur des techniques d'imagerie médicale, l'analyse du liquide céphalo-rachidien et les potentiels évoqués.

Diagnostic

Le diagnostic doit être réalisé par un médecin spécialiste régulièrement enregistré à l'Ordre des Médecins français, qui n'est pas un Bénéficiaire ni un membre de sa famille directe.

Les critères permettant de diagnostiquer une maladie grave sont définis ci-dessus.

Toute maladie diagnostiquée d'une autre manière est exclue du champ d'application de ce contrat.

Les conditions de prise en charge sont appréciées par le médecin conseil des assureurs, à partir des informations transmises. L'assureur se réserve le droit de demander tout document complémentaire nécessaire au diagnostic de la maladie.

3.3.2 PRESTATIONS D'ASSISTANCE EN CAS DE MALADIES GRAVES

Le diagnostic d'une Maladie Grave pendant la période de garantie du Bénéficiaire, telle que définie ci-dessus, ouvre droit aux prestations d'assistance suivantes.

En outre, les Bénéficiaires qui débutent pendant leur période de garantie un protocole de chimiothérapie ou de radiothérapie, peuvent bénéficier des prestations ci-après sans attendre que le diagnostic d'une Maladie Grave soit établi selon les dispositions ci-dessus.

Ligne Infos Santé

À tout moment, et sans attendre l'établissement d'un diagnostic, le Bénéficiaire a accès à une ligne téléphonique AXA Assistance dédiée (**du lundi au vendredi, de 10H00 à 19H00**) où il pourra obtenir des conseils dans les domaines suivants : nutrition, tabac, alcool, stress, activité physique.

Aide à domicile

Pour soutenir le Bénéficiaire atteint d'une Maladie Grave, et à la demande du Bénéficiaire, **nous organisons et mettons en œuvre les 3 services suivants en fonction des besoins du Bénéficiaire et dans la limite globale de 20 heures pour l'ensemble des services :**

▪ **Garde des enfants**

A la demande du Bénéficiaire, nous pouvons organiser et prendre en charge la garde des enfants de moins de 16 ans :

- Soit par la venue d'un proche au domicile du Bénéficiaire ou par l'acheminement des enfants au domicile d'un proches du Bénéficiaire.

Pour ouvrir droit à cette prestation, le domicile du proche du Bénéficiaire doit être situé en France, tel que prévu dans les modalités d'intervention.

- Soit par la garde des enfants au domicile du Bénéficiaire, confiée à une personne qualifiée. En fonction de l'âge des enfants, la personne qualifiée s'occupe aussi de les accompagner à l'école.

Cette prestation est organisée et mise en œuvre avec un minimum de 2 heures consécutives par jour et dans la limite globale indiquée ci-dessus.

Les frais engagés pour ces trajets du domicile à l'école ne sont pas pris en charge.

Nous intervenons à la demande du Bénéficiaire et ne pouvons pas être tenus pour responsable des événements pouvant survenir lors des trajets ou pendant la garde des enfants.

▪ **Garde malade**

En cas d'hospitalisation du Bénéficiaire, nous recherchons et prenons en charge les services d'une garde malade dès le retour au domicile.

Pour bénéficier de cette prestation, le Bénéficiaire doit nous en faire la demande dans les 8 jours suivant son hospitalisation.

Cette aide est limitée à la période de 20 jours suivant l'hospitalisation.

La durée de présence de la garde malade est fixée par notre équipe médicale, en fonction des seuls critères médicaux. **Cette prestation est organisée et mise en œuvre avec un minimum de 2 heures consécutives par jour et dans la limite globale indiquée ci-dessus.**

▪ **Aide-ménagère**

A la demande du Bénéficiaire, nous pouvons organiser et prendre en charge une aide-ménagère pour assurer certaines tâches domestiques : ménage, achats quotidiens, préparation de repas.

Cette prestation est mise en œuvre après analyse de la situation du Bénéficiaire avec un minimum de 2 heures consécutives par jour et dans la limite globale indiquée ci-dessus.

Organisation de soins à domicile

Nous mettons à la disposition du Bénéficiaire atteint d'une maladie grave, un service de soins à domicile (infirmière, kinésithérapeute) sur présentation d'une prescription médicale de son médecin traitant.

Les frais de déplacement et honoraires du personnel soignant ainsi que les soins restent à la charge du Bénéficiaire.

Nous ne pouvons être tenus pour responsable des conséquences d'éventuels retards, empêchements ou fautes du personnel médical contacté.

Organisation de services

À la demande du Bénéficiaire atteint d'une Maladie Grave, nous organisons :

- L'accompagnement dans les déplacements sous réserve que son état permette ce déplacement (les moyens seront mis en œuvre en fonction de son état de santé et du lieu de destination) ;
- La livraison de plateaux repas contenant des aliments reconnus pour leurs qualités nutritionnelles et, si besoin, compatibles avec des traitements médicaux spécifiques ;
- Les autres services tels que : livraison de courses, service de pressing, coiffeur, personne de compagnie, petit dépannage (serrurerie, plomberie, électricité, vitrerie), petit jardinage, petit bricolage.

Le coût du service organisé reste à la charge du Bénéficiaire.

3.4. ASSISTANCE EN CAS DE DECES

3.4.1 ASSISTANCE EN CAS DE DECES DE L'ADHERENT

Rapatriement en cas décès

Nous organisons et prenons en charge le rapatriement du corps de l'Adhérent ou de ses cendres du lieu du décès jusqu'au lieu d'inhumation situé en France.

Nous n'intervenons que lorsque le décès a lieu en France et à plus de 30 km du domicile.

Nous prenons en charge les frais de traitement post mortem, de mise en bière et d'aménagements nécessaires au transport.

Les frais de cercueil liés au transport ainsi organisé sont pris en charge à concurrence de 2 300 euros.

Les frais d'obsèques, de cérémonie, de convois locaux, d'inhumation ou d'incinération restent à la charge de la famille de l'Adhérent.

Le choix des sociétés intervenant dans le processus du rapatriement est de notre ressort exclusif.

Retour des Proches

Dans le cadre du rapatriement en cas de décès, nous organisons et prenons en charge le retour au Domicile des Membres de la famille de l'Adhérent l'accompagnant.

Nous prenons en charge un titre de transport aller-simple en avion classe économique ou en train 1ère classe à condition que les moyens initialement prévus pour leur voyage de retour ne soient pas utilisables ou modifiables.

Accompagnement du défunt

Si la présence sur place d'un membre de la famille ou d'un proche du défunt s'avère indispensable pour effectuer la reconnaissance du corps et les formalités de rapatriement ou d'incinération, nous organisons et prenons en charge **un titre de transport aller-retour** ainsi que les frais de séjour (chambre, petit-déjeuner et taxi) engagés pour le compte de cette personne.

Notre prise en charge se fait à concurrence de 150 euros par jour et pour une durée de 3 jours consécutifs maximum.

Cette garantie ne peut être mise en œuvre que si l'Adhérent voyageait seul au moment de son décès.

3.4.2 ASSISTANCE EN CAS DE DECES D'UN BENEFICIAIRE OU D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE

Garde des enfants ou petits-enfants

Si personne ne peut assurer la garde des enfants ou petits-enfants de moins de 16 ans du Bénéficiaire pour se rendre aux obsèques, nous organisons et prenons en charge :

- Soit la venue d'un proche à son domicile,
- Soit l'acheminant des enfants ou petits-enfants au domicile d'un de ses proches,
- Soit la garde des enfants à son domicile à une personne qualifiée.

Cette prestation est limitée à 10 heures réparties sur 2 jours consécutifs.

Nous intervenons à la demande des parents et nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des événements pouvant survenir lors des trajets ou pendant la garde des enfants.

Nous prenons en charge le ou les titres de transport aller-retour en avion classe économique ou en train 1^{er} classe.

Soutien psychologique

Nous organisons et prenons en charge la mise en relation du Bénéficiaire ou d'un proche avec un psychologue clinicien à raison de 3 consultations téléphoniques par événement.

Nous nous chargeons également, s'il le souhaite, de le mettre en relation avec un psychologue proche de son domicile. **Les frais restent alors à la charge du Bénéficiaire.**

Aide aux démarches administratives et sociales « Obsèques »

En cas de décès d'un Bénéficiaire ou d'un membre de sa famille, nous mettons à disposition du conjoint survivant ou autre Bénéficiaire un service d'information téléphonique accessible de **8h à 20h30, 7 jours sur 7** sur les démarches administratives à accomplir.

3.5. SERVICES D'AIDE AUX AIDANTS

3.5.1 SERVICES DISPONIBLES POUR L'ADHERENT AIDANT D'UN PROCHE EN SITUATION DE DEPENDANCE OU DE HANDICAP

Aide et accompagnement dans les démarches administratives (Aide à la constitution du dossier)

S'il y a reconnaissance d'un état de dépendance du proche aidé, attesté médicalement, nous informons l'Adhérent aidant sur les mesures et les avantages sociaux adaptés et faisons réaliser une évaluation par téléphone de la situation du proche en état de dépendance, par un(e) Assistant(e) Social(e) qui l'aidera à organiser ses démarches auprès des organismes appropriés en prenant contact, s'il le souhaite, avec lesdits organismes ou services sociaux concernés (aide aux budgets, aide à la famille et au logement etc...).

Soutien psychologique

Pour apporter à l'Adhérent aidant un soutien moral dans son rôle d'aidant, **nous organisons et prenons en charge, à sa demande, une assistance psychologique par téléphone avec un psychologue, dans la limite de 5 entretiens.**

Au-delà, nous pouvons orienter l'Adhérent aidant vers un psychologue clinicien pour une consultation en face à face. **Les frais restent alors à sa charge.**

L'assistance psychologique est accessible du **lundi au vendredi, de 8 H 00 à 20 H 00** (heure de Paris).

Bilan initial de situation de dépendance

À la demande de l'Adhérent aidant, nous organisons et prenons en charge le déplacement d'un professionnel de santé au domicile afin de l'aider à réaliser une évaluation complète et personnalisée de la situation du proche en situation de dépendance ou de handicap et ainsi lui proposer des solutions en adéquation avec ses besoins.

Cette évaluation s'appuie notamment sur :

- La situation et les attentes du proche dépendant : ses ressources, son environnement familial, ses habitudes,

ses préférences pour un maintien à domicile ou au contraire un placement en établissement spécialisé, l'adéquation de son domicile à sa situation, l'évaluation de son lieu de vie...,

- La situation et les attentes de l'Adhérent aidant : degré d'implication, situation psychologique, éloignement de son domicile par rapport à celui du proche aidé.

Nous ne prenons en charge qu'un seul bilan initial pendant toute la durée du contrat.

Organisation de services

À la demande de l'Adhérent aidant, nous organisons :

- L'accompagnement dans les déplacements sous réserve que l'état du proche en situation de dépendance ou de handicap permette ce déplacement (les moyens seront mis en œuvre en fonction de l'état de santé de la personne et du lieu de destination) ;
- La livraison de plateaux repas contenant des aliments reconnus pour leurs qualités nutritionnelles et, si besoin, compatibles avec des traitements médicaux spécifiques ;
- Les autres services tels que : livraison de courses, service de pressing, coiffeur, personne de compagnie, petit dépannage (serrurerie, plomberie, électricité, vitrerie), petit jardinage, petit bricolage.

Le coût des services organisés reste à la charge de l'assuré aidant.

Recherche d'établissements spécialisés

A la demande l'Adhérent aidant, nous communiquons des renseignements sur les hôpitaux, les cliniques spécialisées, les établissements médicalisés, les maisons de repos médicalisées, les centres de rééducation, etc... susceptibles de recevoir le proche en état de dépendance ou de handicap.

Cette liste n'est pas limitative et nous mettrons tout en œuvre pour venir en aide à l'assuré aidant.

Aide au déménagement vers l'établissement spécialisé choisi

Si le proche en état de dépendance ou de handicap a été accepté par l'établissement d'accueil choisi, nous mettons à sa disposition et à celle de son aidant un service d'aide à l'organisation du déménagement et le mettons en relation avec des entreprises de déménagement auprès desquels nous avons négocié des tarifs préférentiels.

Nous nous engageons à communiquer la liste de trois entreprises de déménagement et fournissons toute information nécessaire concernant les prix, la disponibilité et la prestation.

Nous donnons également toute information concernant les thèmes suivants :

- Les formalités vis à vis des assureurs ;
- Les démarches à accomplir lors d'un déménagement ;
- Les responsabilités du déménageur ;
- Les démarches à accomplir en cas de litige du déménagement.

Le coût du déménagement n'est pas pris en charge.

3.5.2 ASSISTANCE EN CAS D'HOSPITALISATION DE PLUS DE 24 HEURES OU D'IMMOBILISATION DE PLUS DE 5 JOURS DE L'ADHERENT AIDANT

Aide-ménagère ou auxiliaire de vie à domicile

Nous recherchons et prenons en charge les services d'une aide-ménagère ou d'une auxiliaire de vie à domicile, soit pendant la durée de l'hospitalisation ou dès le retour au domicile, soit pendant l'immobilisation à domicile, pour assurer les tâches domestiques du proche aidé.

Pour bénéficier de cette prestation, le Bénéficiaire doit nous en faire la demande dans les 8 jours suivant son hospitalisation ou son immobilisation.

La durée de présence de l'aide-ménagère ou de l'auxiliaire de vie est fixée par notre équipe médicale en fonction des seuls critères médicaux. **Elle ne peut excéder 10 heures, réparties sur 20 jours et à raison de 2 heures consécutives minimum par jour.**

Transfert des animaux domestiques

Si les animaux domestiques du proche aidé ne peuvent bénéficier de leur garde habituelle, nous organisons et prenons en charge le transfert des animaux (**2 maximum**), dès le premier jour de l'évènement :

- Soit jusqu'à la pension la plus proche **dans un rayon de 50km du domicile** ;
- Soit jusqu'au domicile d'un proche **dans la limite de 50 km**.

Livraison de médicaments

En cas d'incapacité de se déplacer de l'Adhérent aidant ou de l'un de ses proches dans les 30 jours suivant l'évènement, nous organisons et prenons en charge la recherche et l'acheminement des médicaments indispensables au traitement du proche aidé sur présentation d'une prescription médicale (ordonnance) de moins de 24 heures. **Cette prestation est accordée pendant 10 jours maximum.**

Le coût des médicaments n'est pas pris en charge.

Portage de repas

En cas d'incapacité de se déplacer de l'Adhérent aidant ou de l'un de ses proches dans les 30 jours suivant l'évènement, nous organisons et prenons en charge le portage de repas au domicile du proche aidé. **Cette prestation est accordée pendant 10 jours maximum** (et à concurrence d'une seule livraison par jour).

Le coût des repas n'est pas pris en charge.

3.5.3 ASSISTANCE EN CAS DE BESOIN DE REPIT DE L'ADHERENT AIDANT

Si l'état de l'Adhérent aidant, en dehors de toute hospitalisation, le rend momentanément incapable d'assumer sa charge aux côtés du proche en état de dépendance notamment du fait d'une maladie, d'une immobilisation ou d'un état d'épuisement psychologique et/ou physique, **nous organisons et prenons en charge les frais liés à l'une des deux prestations ci-dessous dans la limite maximum de 1 000 euros TTC :**

Auxiliaire de vie

A la demande de l'Adhérent aidant, nous mettons à la disposition du proche en état de dépendance, sous 48 h, une auxiliaire de vie à domicile pour l'aider et pallier l'absence de l'Adhérent aidant.

L'intervention de l'auxiliaire de vie est prise en charge dans la limite de 4 heures par jour pendant 7 jours consécutifs maximum.

Recherche de places d'hébergement temporaire en établissement spécialisé

A la demande de l'Adhérent aidant, nous aidons à la recherche d'un centre temporaire (accueil de jour ou de courte durée) susceptible d'accueillir le proche en état de dépendance.

Le coût de l'hébergement est pris en charge dans la limite de 7 jours par an.

ARTICLE 4. EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES

Outre les exclusions spécifiques à chacune des garanties de la présente Notice, sont exclues et ne pourront donner lieu à l'intervention d'AXA Assistance, ni faire l'objet d'une indemnisation à quelque titre que ce soit, tout dommage, accident, ainsi que leurs conséquences résultantes :

- Toutes interventions et / ou remboursements relatifs à des bilans médicaux, check-up, dépistages à titre préventif, traitements ou analyses réguliers et, d'une manière générale, toute intervention ou prise en charge ayant un caractère répétitif ou régulier,
- Les interruptions volontaires de grossesse,
- Les convalescences, les affections en cours de traitement et non encore consolidées et / ou nécessitant des soins ultérieurs programmés,
- Les maladies ou blessures préexistantes, diagnostiquées et/ou traitées et ayant fait l'objet d'une consultation médicale ou d'une hospitalisation dans les 6 mois avant la date de demande d'assistance,
- Les tentatives de suicide et leurs conséquences,
- Les cures de rajeunissement, d'amaigrissement, les traitements à but esthétique,
- Les cures, séjours en maison de repos et les frais de rééducation.

Outre les exclusions précisées ci avant, sont également exclues toutes conséquences :

- Résultant de l'usage abusif d'alcool (taux d'alcoolémie constaté supérieur au taux fixé par la réglementation en vigueur), de l'usage ou de l'absorption de médicaments, drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement,
- De dommages provoqués par une faute intentionnelle ou dolosive du Bénéficiaire,
- De la participation en tant que concurrent à un sport de compétition ou à un rallye,
- De la pratique, à titre professionnel, de tout sport et à titre amateur des sports aériens, de défense, de combat,
- De la participation à des compétitions ou à des épreuves d'endurance ou de vitesse et à leurs essais préparatoires, à bord de tout engin de locomotion terrestre, nautique ou aérien,
- Du non-respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique de toute activité sportive de loisirs ;
- D'effets nucléaires radioactifs,
- Des dommages causés par des explosifs que le Bénéficiaire peut détenir,
- De la participation volontaire à des rixes sauf en cas de légitime défense, à la guerre civile ou étrangère, à des émeutes, à des grèves, à des actes de terrorisme, de pirateries, de sabotage, à des mouvements populaires.

Ne donnent lieu ni à prise en charge, ni remboursement :

- Les frais non justifiés par des documents originaux,
- Les frais engagés par le Bénéficiaire pour la délivrance de tout document officiel,
- Toute intervention initiée et/ou organisée à un niveau étatique ou inter-étatique par toute autorité ou organisme gouvernemental ou non gouvernemental.

ARTICLE 5. RESPONSABILITE

4.1 Responsabilité d'AXA Assistance

L'engagement d'AXA Assistance repose sur une obligation de moyens. AXA Assistance s'engage à mobiliser tous les moyens d'action dont elle dispose pour effectuer l'ensemble des prestations. AXA Assistance ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution ou des retards d'exécution des garanties provoqués par la guerre civile ou étrangère déclarée ou non, la mobilisation générale, toute réquisition des hommes et/ou du matériel par les autorités, tout acte de sabotage ou de terrorisme, tout conflit social tel que grève, émeute, mouvement populaire, toute restriction à la libre circulation des biens et des personnes, les cataclysmes naturels, les effets de la radioactivité, les épidémies, tout risque infectieux ou chimique, tous les cas de force majeure.

contractuelle contraire.

4.2 Exonération de responsabilité

ARTICLE 6. DECLARATION DES SINISTRES

Pour bénéficier des garanties du présent Contrat, les Bénéficiaires doivent appeler le numéro de téléphone suivant : 01 55 92 12 13 (et composer le 2) numéro non surtaxé ; le coût de l'appel est à la charge du Bénéficiaire.

ARTICLE 7. FAUSSE DECLARATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SINISTRE

Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du sinistre (date, nature, cause, circonstances ou conséquences) connus du Bénéficiaire l'expose aux sanctions prévues par le Code des assurances, c'est-à-dire : réduction d'indemnité ou déchéance de garantie en cas de mauvaise foi (Articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances)..

ARTICLE 8. SUBROGATION DANS LES DROITS ET ACTIONS DU BENEFICIAIRE

AXA Assistance est subrogée dans les droits et actions du Bénéficiaire contre tout tiers responsable de l'événement ayant déclenché son intervention et/ou son indemnisation, à concurrence des frais engagés et/ou des indemnités réglées en exécution du Contrat.

ARTICLE 9. TERRITORIALITE

Les garanties d'assistance s'exercent en France métropolitaine, principautés de Monaco et d'Andorre.

ARTICLE 10. PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA COUVERTURE

Les garanties d'assistance sont acquises pendant toute la durée du présent Contrat à toute personne déclarée comme Bénéficiaire par le Souscripteur. Ceux-ci conservent la qualité de Bénéficiaire pendant la durée du Contrat conclu entre le Souscripteur et AXA Assistance.



ARTICLE 11. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

En qualité de responsable de traitement, les informations concernant les Bénéficiaires sont collectées, utilisées et conservées par les soins d'AXA Assistance pour la souscription, la passation, la gestion et l'exécution du présent Contrat, conformément aux dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et conformément à sa politique de protection des données personnelles telle que publiée sur son site internet.

Ainsi, dans le cadre de ses activités, AXA Assistance pourra :

- a) Utiliser les informations de l'Adhérent ou de celles des personnes bénéficiant des garanties, afin de fournir les services décrits dans la présente Notice. En utilisant les services d'AXA Assistance l'Adhérent consent à ce qu'AXA Assistance utilise ses données à cette fin ;
- b) Transmettre les données personnelles de l'Adhérent et les données relatives à son Contrat, aux entités du Groupe AXA, aux prestataires de services d'AXA Assistance, au personnel d'AXA Assistance, et à toutes personnes susceptibles d'intervenir dans les limites de leurs attributions respectives, afin de gérer le dossier de sinistre de l'Adhérent, lui fournir les garanties qui lui sont dues au titre de son Contrat, procéder aux paiements, et transmettre ces données dans les cas où la loi l'exige ou le permet ;
- c) Procéder à l'écoute et/ou à l'enregistrement des appels téléphoniques de l'Adhérent dans le cadre de l'amélioration et du suivi de la qualité des services rendus ;
- d) Procéder à des études statistiques et actuarielles ainsi qu'à des analyses de satisfaction clients afin de mieux adapter nos produits aux besoins du marché ;
- e) Obtenir et conserver tout document photographique pertinent et approprié du bien de l'Adhérent, afin de fournir les services proposés dans le cadre de son contrat d'assistance et valider sa demande ; et
- f) Procéder à l'envoi d'enquêtes qualité (sous forme de demandes à retourner ou de sondages) relatives aux services d'AXA Assistance et autres communications relatives au service clients.
- g) Utiliser les données personnelles dans le cadre d'un traitement de lutte contre la fraude ; ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.

AXA Assistance est soumise aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, à ce titre, AXA Assistance met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d'une déclaration de soupçon conformément aux dispositions de la Loi en la matière.

Les données recueillies peuvent être communiquées aux autres sociétés du Groupe AXA ou à un tiers partenaire, y compris pour une utilisation à des fins de prospection commerciale. Si l'Adhérent ne souhaite pas que ses données soient transmises aux sociétés du Groupe AXA ou à un tiers pour une utilisation à des fins de prospection commerciale, il peut s'y opposer en écrivant au :

Délégué à la Protection des données

AXA Assistance

6, rue André Gide 92320 Châtillon

Email : dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com

Pour toute utilisation des données personnelles de l'Adhérent à d'autres fins ou lorsque la loi l'exige, AXA Assistance sollicitera son consentement.

L'Adhérent peut revenir à tout moment sur son consentement.

En souscrivant au présent contrat et en utilisant ses services, l'Adhérent reconnaît qu'AXA Assistance peut utiliser ses données à caractère personnel et consent à ce qu'AXA Assistance utilise les données sensibles décrites précédemment. Dans le cas où l'Adhérent fournit à AXA Assistance des informations sur des tiers, l'Adhérent s'engage à les informer de l'utilisation de leurs données comme défini précédemment ainsi que dans la politique de confidentialité du site internet d'AXA Assistance (voir ci-dessous).

L'Adhérent peut obtenir, sur simple demande, copie des informations le concernant. Il dispose d'un droit



d'information sur l'utilisation faite de ses données (comme indiqué dans la politique de confidentialité du site AXA Assistance – voir ci-dessous) et d'un droit de rectification s'il constate une erreur. Si l'Adhérent souhaite connaître les informations détenues par AXA Assistance à son sujet, ou s'il a d'autres demandes concernant l'utilisation de ses données, il peut écrire à l'adresse suivante :

Délégué à la protection des données

AXA Assistance

6, rue André Gide 92320 Châtillon

Email : dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com

L'intégralité de notre politique de confidentialité est disponible sur le site : axa-assistance.fr ou sous format papier, sur demande.

ARTICLE 12. PRESCRIPTION

Conformément à l'article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement qui leur donne naissance.

Ce délai ne court :

- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
- En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'Adhérent contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Adhérent ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit de l'Adhérent décédé.

Conformément à l'article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription visée ci-après :

- Toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ;
- Tout acte d'exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ;
- Toute reconnaissance par l'assureur du droit à garantie de l'Adhérent, ou toute reconnaissance de dette de l'Adhérent envers l'assureur ;
- Tout recours à la médiation ou à la conciliation ;
- Lorsque la partie est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La prescription est également interrompue par :

- La désignation d'experts à la suite d'un sinistre ;
- L'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'assureur à l'Adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la souscription ou par l'Adhérent à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Conformément à l'article L114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.



ARTICLE 13. RECLAMATION ET MEDIATION

En cas de désaccord concernant la gestion du contrat, le Souscripteur et/ou les Bénéficiaires s'adresse(nt) en priorité à leur interlocuteur privilégié afin de trouver des solutions adaptées aux difficultés rencontrées.

Si la réponse apportée n'est pas satisfaisante, le Souscripteur et/ou les Adhérents peut/peuvent adresser leur réclamation par courrier à l'adresse suivante :

AXA Assistance
Service Gestion Relation Clientèle
6, rue André Gide
92320 Châtillon

Ou sur le site internet à partir de la rubrique « contact » : www.axa-assistance.fr/contact

AXA Assistance s'engage à accuser réception sous dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation, sauf si une réponse est apportée dans ce délai.

Une réponse sera adressée dans un délai maximum de deux (2) mois, sauf si la complexité nécessite un délai supplémentaire.

Après épuisement des voies de recours internes ci-dessus énoncées et si un désaccord subsiste, le Souscripteur et/ou les Adhérents peut/peuvent faire appel au Médiateur, personnalité indépendante, en écrivant à l'adresse suivante :

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09

Ou en complétant le formulaire de saisine directement sur le site internet : www.mediation-assurance.org

Ce recours est gratuit. L'avis du Médiateur ne s'impose pas et laissera toute liberté à l'Adhérent pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.

Le Médiateur formulera un avis dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception du dossier complet.

La Charte de « la Médiation de l'Assurance » est également consultable sur le lien suivant : www.mediation-assurance.org/medias/mediationassurance/Charte_V2.pdf

ARTICLE 14. AUTORITE DE CONTROLE

Inter Partner Assistance (AXA Assistance) est soumise en qualité d'entreprise d'assurance de droit belge au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique située Boulevard de Berlaimont 14 – 1000 Bruxelles – Belgique - TVA BE 0203.201.340 – RPM Bruxelles – (www.bnb.be).

La succursale française d'IPA est soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 4, Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

ARTICLE 15. COMPETENCE JUDICIAIRE

Le présent Contrat est soumis au droit français.

Tout litige né de l'exécution, de l'inexécution ou de l'interprétation du Contrat sera de la compétence des juridictions françaises.

ANNEXE 1 LES GARANTIES ASSISTANCE

DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT D'ASSURANCE

Assistance Santé

Document d'information sur le produit d'assurance

Assureur du produit : Inter Partner Assistance, société immatriculée en Belgique sous le N°415 591 055 -
Prise au travers de sa succursale française immatriculée sous le n° 316 139 500.



Référence du produit : MCCJ ASSISTANCE SANTE A DOMICILE

Ce document d'information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l'information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle (Notice d'information et/ou Conditions Générales).

De quel type d'assurance s'agit-il ?

Il s'agit d'un contrat d'assurance souscrit par la Mutuelle des Chambres du Commerce et de l'Industrie, pour le compte de ses Assurés, composé de garanties d'assistance santé qui a pour objet de garantir l'assuré personne physique en cas de difficultés de santé survenues au cours de la période de souscription.



Qu'est-ce qui est assuré ?

Assistance en cas d'Hospitalisation (prévue ou imprévue y compris ambulatoire) ou d'Immobilisation supérieure à 5 jours d'un Bénéficiaire

- ✓ Présence d'un proche (1 intervention/ An - Trajet A/R + Hôtel 80 € pour 1 nuit)
- ✓ Garde des enfants ou petits-enfants (1 intervention/ An - Trajet A/R pour l'acheminement ou garde de 20h sur 20j)
- ✓ Aide-ménagère à domicile (1 intervention/ An - 20h sur 20j)
- ✓ Garde des animaux domestiques (dans la limite de 250 €)
- ✓ Soutien scolaire (10h/semaine et pendant 8 semaines)
- ✓ Garde malade (20h sur 20j)
- ✓ Portage de repas (pendant 10 jours)

Assistance en cas de grossesse ou séjour en maternité

- ✓ Présence d'un proche en cas de maternité > 5 jours (Trajet A/R + Hôtel 80 € pour 1 nuit)

Assistance en cas de Maladies graves

- ✓ Aide à domicile (dans la limite de 20h)
- ✓ Organisation de soins à domicile (infirmière, kinésithérapeute)

Assistance en cas de décès de l'Adhèrent

- ✓ Rapatriement en cas décès en France (plus de 30 km du domicile - Frais de cercueil 2 300 €)
- ✓ Retour des Proches en cas de rapatriement (Billet Retour)
- ✓ Accompagnement du défunt (Trajet A/R + Hôtel 150 €/nuit, 3 nuits)

Assistance en cas de décès d'un Bénéficiaire ou d'un Membre de la famille

- ✓ Garde des enfants ou petits-enfants (Trajet A/R pour l'acheminement ou garde de 10h sur 2j)
- ✓ Soutien psychologique (3 entretiens)
- ✓ Aide aux démarches administratives & sociales « Obsèques »

Services disponibles pour l'Adhèrent aidant d'un Proche en situation de dépendance ou de handicap

- ✓ Aide et accompagnement dans les démarches administratives
- ✓ Soutien psychologique (5 entretiens)

Assistance en cas d'hospitalisation de plus de 24 heures ou d'immobilisation de plus de 5 jours de l'Adhèrent aidant

- ✓ Aide-ménagère ou Auxiliaire de vie à domicile (10h sur 20j)
- ✓ Transfert des animaux domestiques (50km du domicile)
- ✓ Livraison de médicaments (pendant 10 jours maximum)
- ✓ Portage de repas (pendant 10 jours)

Assistance en cas de besoin de répit de l'Adhèrent aidant

- ✓ Auxiliaire de vie (dans la limite de 4h/j pendant 7j consécutifs maximum et dans la limite de 1 000 € TTC) OU
- ✓ Recherche de places d'hébergement temporaire en établissement spécialisé (dans la limite de 7j par an et dans la limite de 1 000 € TTC)

Les garanties précédées d'une ✓ sont systématiquement prévues au contrat.



Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?

- ✗ Les frais engagés par le bénéficiaire pour la délivrance de tout document officiel.
- ✗ Les frais non justifiés par des documents originaux.
- ✗ Toute intervention initiée et/ou organisée à un niveau étatique ou inter-étatique par toute autorité ou organisme gouvernemental ou non gouvernemental.



Y a-t-il des exclusions à la couverture ?

EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES :

Les conséquences résultant :

- De l'usage abusif d'alcool (taux d'alcoolémie constaté supérieur au taux fixé par la réglementation en vigueur), de l'usage ou de l'absorption de médicaments, drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement ;
- De la participation en tant que concurrent à un sport de compétition ou à un rallye ;
- De la pratique, à titre professionnel, de tout sport et à titre amateur des sports aériens, de défense, de combat ;
- Du non-respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique de toute activité sportive de loisirs ;
- De la participation volontaire à des rixes sauf en cas de légitime défense, à la guerre civile ou étrangère, à des émeutes, à des grèves, à des actes de terrorisme, de pirateries, de sabotage, à des mouvements populaires ;
- D'événements climatiques tels que tempêtes ou ouragans.
- Toutes interventions et / ou remboursements relatifs à des bilans médicaux, check-up, dépistages à titre préventif, traitements ou analyses réguliers et, d'une manière générale, toute intervention ou prise en charge ayant un caractère répétitif ou régulier ;
- Les cures de rajeunissement, d'amaigrissement, les traitements à but esthétique ;
- Les cures, séjours en maison de repos et les frais de rééducation ;
- Les interruptions volontaires de grossesse,
- Les convalescences, les affections en cours de traitement et non encore consolidées et / ou nécessitant des soins ultérieurs programmés,
- Les maladies ou blessures préexistantes, diagnostiquées et/ou traitées et ayant fait l'objet d'une consultation médicale ou d'une hospitalisation dans les 6 mois avant la date de demande d'assistance,
- Les tentatives de suicide et leurs conséquences.

	Où suis-je couvert(e) ? ✓ Les garanties s'exercent en France métropolitaine, principautés de Monaco et d'Andorre.
	Quelles sont mes obligations ? Sous peine de nullité du contrat d'assurance ou de non garantie : <u>A la souscription du contrat :</u> Répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lui permettant d'apprécier les risques qu'il prend en charge. Fournir tous documents justificatifs demandés par l'assureur. Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat. <u>En cours de contrat :</u> Déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques pris en charge soit d'en créer de nouveaux. <u>En cas de sinistre :</u> Déclarer tout sinistre de nature à mettre en jeu l'une des garanties dans les conditions et délais impartis et joindre tous documents utiles à l'appréciation du sinistre. Informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou partie auprès d'autres assureurs, ainsi que tout remboursement que vous pourriez recevoir au titre d'un sinistre. Retourner le dossier d'indemnisation complet ainsi que la copie du contrat et/ou les documents justificatifs nécessaires et spécifiques à chaque garantie.
	Quand et comment effectuer les paiements ? La prime est payée par la Mutuelle des Chambres du Commerce et de l'Industrie à la fin de chaque trimestre. Une régularisation de la prime intervient en fin d'exercice.
	Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? Les garanties d'assistance santé sont acquises pendant toute la durée de validité de la présente convention à toute personne Bénéficiaire de cette convention. Elles cessent automatiquement leurs effets dans les conditions prévues dans vos Conditions Générales.
	Comment puis-je résilier le contrat ? Les conditions de résiliation sont fixées par la police d'assurance. Toutefois, le Souscripteur peut résilier annuellement son contrat en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat (article L113-12 du Code des assurances).

ANNEXE 2 PROTECTION JURIDIQUE

Assistance juridique santé des adhérents MCCI

Notice d'information valant conditions générales. Contrat régi par le Code des assurances.

Le Souscripteur : MCCI

L'Assureur : CFDP Assurances

Vous : l'adhérent

ARTICLE 1 – L'OBJET DU CONTRAT

Le présent Contrat consiste à « prendre en charge des frais de procédure ou [...] fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiabilité du dommage subi » (article L127-1 du Code des assurances).

Le Contrat est régi par le Code des Assurances et les présentes conditions générales.

L'évènement qui déclenche sa mise en œuvre ne doit pas être connu lors de la prise d'effet de l'adhésion au Contrat ; en l'absence d'aléa, la garantie n'est pas due.

- **LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT : MUTUELLE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE** – Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, ayant son siège social 38-42 rue Cuvier 93100 MONTREUIL, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 784 718 355.
- **L'ASSUREUR : CFDP ASSURANCES** – Entreprise d'assurances régie par le Code des Assurances, société anonyme au capital de 1 692 240 €, ayant son siège social Immeuble L'Europe, 62 rue de Bonnel – 69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 958 506 156.
- **L'INTERMEDIAIRE : ERA - ETUDE ET REALISATION D'ASSURANCES** – Cabinet de courtage en assurances, société anonyme au capital de 100 000 €, ayant son siège social 38-42 rue Cuvier 93100 MONTREUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784 702 821 et auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) sous le matricule 07 035 162.
- **LE BENEFICIAIRE, L'ASSURE OU VOUS** : Le particulier, personne physique, titulaire d'un contrat santé ou prévoyance à titre individuel ou collectif auprès du Souscripteur, ainsi que toutes les autres personnes bénéficiaires désignées au bulletin individuel d'adhésion dudit contrat santé ou prévoyance, à jour du paiement des cotisations et dûment désignés à l'Assureur.
- **LE TIERS** : Toute personne autre que l'Assuré, l'Assureur, le Souscripteur ou l'Intermédiaire.
- **LE FAIT GENERATEUR** : Evènement ou fait connu de l'Assuré, et susceptible de faire naître un préjudice ou de constituer une atteinte à un droit, que l'Assuré subit ou cause à un Tiers, préalablement ou concomitamment à toute réclamation.
En matière pénale, le Fait Générateur est la prise de conscience qu'un évènement ou un fait subi ou causé par l'Assuré est susceptible d'être réprimé par la loi.
- **LE LITIGE** : Une situation conflictuelle opposant l'Assuré à un Tiers, découlant du Fait Générateur.
- **LE REFUS** : Le désaccord formalisé et non équivoque suite à une réclamation émanant de l'Assuré ou d'un Tiers, ou l'absence de réponse à cette réclamation dans un délai raisonnable ou réglementaire.
- **LE SINISTRE** : Le Refus, dans le cadre d'un Litige, opposé à une réclamation dont l'Assuré est l'auteur ou le destinataire (article L127-2-1 du Code des Assurances).
- **LE CARACTERE ALEATOIRE** : L'incertitude de la survenance d'un évènement.
- **LA DECHEANCE DU DROIT A GARANTIE** : La perte du droit à bénéficier des garanties du Contrat en raison du non-respect des conditions de mise en œuvre de la garantie ou des obligations mises à la charge de l'Assuré.
- **LA PRESCRIPTION** : La perte de la possibilité de faire valoir un droit lorsqu'il n'a pas été exercé dans le délai imparti.

Pour mieux identifier les termes à définition contractuelle, ils seront employés avec une majuscule dans la présente notice d'information.

ARTICLE 2 – L'ADHESION AU CONTRAT

L'adhésion au Contrat est automatique pour tout adhérent du Souscripteur.

Elle prend effet à la date de prise d'effet du contrat santé ou prévoyance conclu auprès du Souscripteur.

Par la suite, l'adhésion au Contrat suit le sort du contrat santé ou prévoyance conclu auprès du Souscripteur, auquel elle est annexée.

L'adhésion au Contrat prend fin en cas de résiliation, pour quelle que cause que ce soit, du contrat santé ou prévoyance conclu auprès du Souscripteur, ou en cas de résiliation du Contrat lui-même, le Souscripteur s'engageant alors à Vous informer de la fin de la garantie.

ARTICLE 3 – LA PROTECTION JURIDIQUE SANTE

L'Assureur Vous apporte les moyens de résoudre votre Litige dans les domaines garantis suivants :

• L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE ET/OU MORALE

Vous êtes victime d'une agression ou d'une atteinte accidentelle à votre intégrité physique et/ou morale et souhaitez être assisté et faire valoir vos droits à l'encontre du Tiers responsable de votre préjudice.

• LE RECOURS MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE

Vous êtes victime d'une erreur médicale, paramédicale ou pharmaceutique, d'une erreur de délivrance, d'un retard ou d'une erreur de diagnostic, d'une infection nosocomiale ou d'un défaut de conseil d'un praticien à l'occasion d'une maladie, d'une hospitalisation ou de tous soins ou examens médicaux et souhaitez être assisté et faire valoir vos droits face à un établissement de soins public ou privé, un professionnel de santé, à l'ONIAM...

• L'ATTEINTE AUX DROITS DE LA PERSONNALITE

Vous êtes victime d'une atteinte aux droits de la personnalité pour des faits tels que : atteinte à votre vie privée, non-respect de votre droit à l'image, atteinte à votre e-réputation, ou usurpation de votre identité.

• LA CONSOMMATION MEDICALE

A l'occasion de l'achat, de l'entretien ou de la location d'un matériel médical ou paramédical, de la réalisation de menus travaux d'aménagement de votre résidence située en France et rendus nécessaires par votre état de santé, d'une cure thermale ou de thalassothérapie, vous rencontrez des difficultés avec le vendeur, le loueur ou le prestataire de service.

Comment nous contacter ?

Les déclarations de Sinistres parviendront :

- par téléphone : au 04 68 57 42 83 ;
- par courrier : à CFDP Assurances – Centre de Gestion et d'Expertise 569 rue Félix Trombe – Tecnosud – CS 60011 – 66028 PERPIGNAN Cedex ;
- par courriel : mcci@cfdp.fr.

ARTICLE 4 – LES PRESTATIONS DE L'ASSUREUR

• L'ASSISTANCE JURIDIQUE TELEPHONIQUE

Au numéro qui Vous est dédié, l'Assureur s'engage à Vous écouter et Vous fournir par téléphone des renseignements juridiques relevant du droit français et relatifs à un Litige, ou en prévention de tout Litige, survenant dans le cadre de votre vie privée.

Des juristes qualifiés sont à votre écoute pour :

- répondre à vos interrogations,
- Vous informer sur vos droits,
- Vous proposer des solutions concrètes,
- envisager avec Vous, dans le cadre d'un accompagnement personnalisé, la suite à donner à votre difficulté.

• UN ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS AU PLUS PROCHE DE VOUS

Sur simple demande, Vous pouvez rencontrer des juristes dans la délégation la plus proche parmi les trente (30) implantations réparties sur tout le territoire. Il Vous suffit de contacter votre interlocuteur habituel afin de déterminer avec lui une date et un horaire qui permettront une rencontre dans les meilleurs délais.

• LA GESTION AMIABLE DE VOS LITIGES

A la suite d'une déclaration de Sinistre garanti par le Contrat, l'Assureur s'engage à :

- Vous conseiller et Vous accompagner dans les démarches à entreprendre,
- Vous assister dans la rédaction de vos courriers de réclamation,
- Vous aider à réunir les pièces et témoignages nécessaires à la constitution de votre dossier,
- intervenir directement auprès du Tiers afin d'obtenir une solution négociée et amiable,
- Vous faire assister et soutenir par des experts ou des spécialistes lorsque la spécificité de la matière le nécessite et que cela est utile à la résolution de votre Litige,
- prendre en charge, dans la limite des montants et plafonds contractuels garantis, les frais et honoraires d'experts et de spécialistes, voire ceux de votre avocat lorsque votre adversaire est lui-même défendu dans les mêmes conditions,
- Vous proposer une médiation indépendante des parties. Le médiateur sera désigné sur une liste par une association ou un groupement professionnel sur demande de l'Assureur et avec votre acceptation. Il prendra contact avec les parties, les réunira et les mettra en condition de trouver par elles-mêmes la solution au Litige en cours.

Toutes vos demandes sont traitées dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrés.

La gestion amiable du Litige est réalisée dans un délai de :

- six (6) mois à compter de la date de la première intervention des services de l'Assureur,
- ou un (1) an si une expertise contradictoire s'est avérée nécessaire.

A l'issue de ce délai, il Vous est soumis le choix, soit :

- de poursuivre la tentative de résolution amiable,
- de transmettre le dossier à l'avocat de votre choix pour engager les démarches judiciaires utiles,
- d'abandonner le recours.

Bien entendu, en cas d'accord amiable, l'Assureur Vous accompagne jusqu'à sa mise en œuvre effective.

• LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PROCEDURE JUDICIAIRE

Lorsque toute tentative de résolution amiable de votre Litige a échoué, il Vous appartient de décider de porter votre Litige devant la juridiction compétente.

Lorsque Vous faites appel à un avocat ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour Vous défendre, Vous représenter ou servir vos intérêts, Vous avez la liberté de le choisir. Si Vous n'en connaissez pas, Vous pouvez Vous rapprocher de l'Ordre des avocats du barreau compétent ou demander à l'Assureur, par écrit, de Vous communiquer les coordonnées d'un avocat.

L'Assureur Vous garantit le remboursement dans la limite des plafonds contractuels garantis :

- des frais et honoraires des avocats, experts et spécialistes dont Vous avez besoin pour soutenir votre cause,
- des frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- des frais de commissaire de justice pour la signification des actes,
- des taxes diverses relatives aux juridictions saisies.

• LE SUIVI JUSQU'A LA PARFAITE EXECUTION DES DECISIONS

Parce qu'un Litige ne se termine pas à la délivrance d'une décision de justice, l'Assureur Vous accompagne jusqu'à sa parfaite exécution, soit à l'amiable, soit par la saisine d'un commissaire de justice territorialement compétent. L'Assureur prend en charge les frais et honoraires de ce commissaire de justice dans la limite des plafonds contractuels garantis jusqu'à votre total désintéressement.

L'intervention de l'Assureur cesse :

- en cas d'insolvabilité notoire de votre débiteur constatée par un procès-verbal de carence dressé par commissaire de justice,
- en cas d'incarcération de votre débiteur,
- en cas de liquidation judiciaire de votre débiteur,
- ou lorsque votre débiteur est sans domicile fixe.

• LES MONTANTS ET PLAFONDS CONTRACTUELS GARANTIS

BAREME APPLICABLE AUX HONORAIRES D'AVOCAT & D'EXPERT	En € TTC
PHASE AMIABLE	
Démarches amiables	
Intervention amiable	115
Protocole ou transaction (y compris homologation et apposition de la formule exécutoire)	340
Consultation & expertise	
Consultation de spécialiste	395

Expertise amiable contradictoire	1 120
MARD (Modes Alternatifs de Résolution des Différends)	
Conciliateur de justice (assistance) Médiation de la consommation	395
Procédure participative	560
Médiation conventionnelle Médiation judiciaire Arbitrage	1 120
PHASE JUDICIAIRE	
Assistance	
Assistance préalable à procédure pénale Assistance à une instruction Assistance à expertise judiciaire comprenant la rédaction des dires (forfait par réunion)	500
Commissions ou juridictions de première instance	
Démarche au Parquet (forfait) Saisine du SARVI (forfait)	130
Commissions diverses (y compris CIVI) Conseil de l'ordre	560
Ordonnance sur requête (forfait)	450
Référé / Procédure accélérée au fonds	670
Référé heure à heure	840
Tribunal de Police	560*
Tribunal Correctionnel	900*
Tribunal / Chambre de proximité	840*
Tribunal Judiciaire Tribunal Administratif Autres juridictions du 1er degré	1 500*
Incidents d'instance et demandes incidentes	670
Cours ou juridictions de recours	
Cour ou Juridiction d'Appel	1 820*
Recours devant le 1 ^{er} Président de la Cour d'Appel	560
Cour de Cassation Conseil d'Etat Cour d'Assises	2 400*
Autres juridictions	
Juridictions européennes (CJUE, CEDH) Juridictions étrangères	1 120*
Juge de l'exécution Juge de l'exéquat	670
PLAFONDS, FRANCHISE & SEUIL D'INTERVENTION	En € TTC
Plafond de prise en charge par Sinistre (France, Andorre, Monaco) :	25 000
<i>Dont plafond pour démarches amiables :</i>	<i>560</i>
<i>expertise judiciaire :</i>	<i>5 500</i>
Plafond de prise en charge par Sinistre (hors France, Andorre, Monaco) :	2 800
Seuil d'intervention :	0
Franchise :	0
Les montants ci-dessus comprennent les frais habituels inhérents à la gestion d'un dossier (frais de copie, de téléphone, de déplacement, de postulation, de traduction...) et constituent la limite de la prise en charge même en cas de pluralité ou de changement d'avocats.	
Les honoraires sont réglés une fois la prestation effectuée et le remboursement sera effectué au plus tard dix (10) jours après réception de la facture acquittée ; il interviendra toutes taxes comprises.	
Les montants sont cumulables et représentent le maximum des engagements par juridiction (montants signalés par un astérisque*) ou par intervention même en cas de renvoi d'audience.	
Les indemnités qui pourraient Vous être allouées au titre des articles 700 du Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale, L761-1 du Code de Justice Administrative, ou leurs équivalents devant les juridictions étrangères, ainsi que les dépens et autres frais de procédure Vous bénéficient par priorité pour les dépenses dûment justifiées restées à votre charge, et subsidiairement à l'Assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées.	

ARTICLE 5 – VOS OBLIGATIONS

Pour déclarer votre Sinistre, Vous devez adresser par courrier, courriel ou tout moyen à votre convenance :

- la description de la nature et des circonstances de votre Litige avec la plus grande précision et sincérité,
- les éléments établissant la réalité du préjudice que Vous alléguiez,
- les coordonnées de votre adversaire,
- et toutes les pièces et informations utiles à l'instruction de votre dossier telles qu'avis, lettres, convocations, actes de commissaire de justice, assignations...

En cas de fausse déclaration intentionnelle de votre part sur la cause, les circonstances ou encore les conséquences du Litige, Vous pouvez être déchu de vos droits à garantie, voire encourir des sanctions pénales.

Vous devez déclarer votre Sinistre, sauf cas de force majeure, dans les deux (2) mois suivant le jour où Vous en avez eu connaissance. En cas de non-respect de ce délai, Vous encourez une Déchéance du droit à garantie ; néanmoins, l'Assureur ne Vous opposera pas de Déchéance pour déclaration tardive sauf s'il prouve que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

Dans votre propre intérêt, Vous devez éviter de prendre une initiative sans concertation préalable avec l'Assureur : **si Vous prenez une mesure, de quelque nature qu'elle soit, mandatez un avocat ou tout autre auxiliaire de justice, expert ou spécialiste, avant d'en avoir avisé l'Assureur et obtenu son accord écrit, les frais exposés resteront à votre charge.**

Néanmoins, si Vous justifiez d'une situation d'urgence caractérisée nécessitant la prise immédiate d'une mesure conservatoire, l'Assureur Vous remboursera, dans la limite des montants contractuels garantis, les frais et honoraires des intervenants que Vous avez mandatés, sans avoir obtenu son accord préalable.

ARTICLE 6 – LES EXCLUSIONS

L'ASSUREUR N'INTERVIENT JAMAIS POUR LES LITIGES :

- NE RELEVANT PAS DE VOTRE VIE PRIVEE, ET PLUS GÉNÉRALEMENT QUI NE RELEVANT PAS DE LA GARANTIE EXPRESSEMENT DÉCRITE,
- TROUVANT LEUR ORIGINE DANS UNE GUERRE CIVILE OU ÉTRANGÈRE, UNE ÉMEUTE, UN MOUVEMENT POPULAIRE, UNE MANIFESTATION, UNE RIXE, UN ATTENTAT, UN ACTE DE VANDALISME, DE SABOTAGE OU DE TERRORISME,
- DONT LE FAIT GÉNÉRATEUR INITIAL EST ANTÉRIEUR ET CONNU DE VOUS À LA PRISE D'EFFET DE L'ADHÉSION AU CONTRAT OU QUI PRÉSENTE UN CARACTÈRE NON ALÉATOIRE,
- EN RAPPORT AVEC UNE VIOLATION INTENTIONNELLE DES OBLIGATIONS LÉGALES, CONTRACTUELLES OU INCONTESTABLES,
- DÉCOULANT D'UNE FAUTE OU D'UN ACTE FRAUDULEUX OU DOLOSIF QUE VOUS AVEZ COMMIS VOLONTAIREMENT CONTRE LES BIENS ET LES PERSONNES EN PLEINE CONSCIENCE DE LEURS CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES OU NUISIBLES,
- SURVENANT LORSQUE VOUS ÊTES EN ÉTAT D'IVRESSE PUBLIQUE ET MANIFESTE OU LORSQUE LE TAUX D'ALCOOLÉMIÉ EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR À CELUI LÉGALEMENT ADMIS DANS LE PAYS OU À LIEU LE SINISTRE, OU SOUS L'INFLUENCE DE SUBSTANCES OU DE PLANTES CLASSÉES COMME STUPEFIANTS OU LORSQUE VOUS REFUSEZ DE VOUS SOUMETTRE À UN DÉPISTAGE,
- RELATIFS À DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION OU DES TRAVAUX SOUMIS À L'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE,
- GARANTIS PAR UNE ASSURANCE DOMMAGES OU RESPONSABILITÉ CIVILE ET CEUX RELEVANT DU DÉFAUT DE SOUSCRIPTION PAR VOUS D'UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE,
- RELATIFS À L'INDEMNISATION DE RISQUES SÉRIELS, D'AFFECTIIONS LIÉES À L'AMIANTE OU AUX PRIONS, OU FAISANT SUITE À DES EXPÉRIENCES MÉDICALES OU BIOMÉDICALES,
- RELATIFS À L'EXÉCUTION DE TOUT CONTRAT ASSORTI DE GARANTIES « INDEMNITÉS JOURNALIÈRES » OU « INVALIDITÉ »,
- FAISANT SUITE À UN DÉFAUT DE PROTECTION DES DONNÉES OU D'INFORMATIONS PERSONNELLES OU UNE NÉGLIGENCE DANS LEUR PROTECTION QUI VOUS EST IMPUTABLE,
- DUS À LA DIFFUSION VOLONTAIRE OU L'AUTORISATION DE DIFFUSION D'INFORMATIONS OU DONNÉES PERSONNELLES,
- VOUS OPPOSANT À VOTRE EMPLOYEUR OU À TOUT ORGANISME GESTIONNAIRE D'UN RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE OU COMPLÉMENTAIRE, OU EN CHARGE DES PRESTATIONS FAMILIALES.

QUE CE SOIT EN DÉFENSE OU EN RECOURS, L'ASSUREUR NE PREND JAMAIS EN CHARGE :

- LES FRAIS ENGAGÉS SANS SON ACCORD PRÉALABLE, SAUF URGENCE CARACTÉRISÉE NECESSITANT LA PRISE IMMÉDIATE D'UNE MESURE CONSERVATOIRE,
- LES FRAIS EXPOSÉS AU TITRE DE MESURES CONSERVATOIRES OU ENGAGÉS À VOTRE INITIATIVE,
- TOUTE SOMME DE TOUTE NATURE DUE À TITRE PRINCIPAL, LES AMENDES, LES CAUTIONS, LES CONSIGNATIONS PÉNALES, LES ASTREINTES, LES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS DE RETARD,
- LES FRAIS DE RÉDACTION D'ACTES ET DE CONTRATS,
- LES FRAIS DESTINÉS À PROUVER LA RÉALITÉ DE VOTRE PRÉJUDICE,
- LES FRAIS D'IDENTIFICATION OU DE RECHERCHE DE VOTRE ADVERSAIRE,
- LES DÉPENS ET FRAIS DE JUSTICE EXPOSÉS PAR LA PARTIE ADVERSE QUE VOUS DEVEZ SUPPORTER PAR DÉCISION JUDICIAIRE, OU QUE VOUS AVEZ ACCEPTÉ DE PRENDRE EN CHARGE DANS LE CADRE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD, UNE PROCÉDURE PARTICIPATIVE, UN ARBITRAGE OU UNE MÉDIATION,
- LES SOMMES AU PAIEMENT DESQUELLES VOUS ÊTES CONDAMNÉ AU TITRE DES ARTICLES 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 375 ET 475-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, L761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, AINSI QUE LEURS ÉQUIVALENTS DEVANT LES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES,
- LES SOMMES DONT VOUS ÊTES LÉGALEMENT REDEVABLE AU TITRE DES ÉMOLUMENTS PROPORTIONNELS,
- LES HONORAIRES DE RÉSULTAT DE TOUT AUXILIAIRE.

ARTICLE 7 – L'APPLICATION DES GARANTIES

L'APPLICATION DANS LE TEMPS

La durée de la garantie :

Sous réserve du paiement de la prime, la garantie du Contrat prend effet dès l'adhésion et est applicable pendant toute la durée de l'adhésion, sauf pendant les périodes de suspension du contrat santé ou prévoyance conclu auprès du Souscripteur.

Elle est due sans délai de carence, pour tout Sinistre survenu entre la prise d'effet et l'expiration de votre adhésion à condition que Vous n'ayez pas eu connaissance du Fait Générateur avant l'adhésion.

La Prescription :

La Prescription est l'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un délai défini par la loi.

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L114-1 du Code des Assurances).

Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fautive ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance, ou en cas de Sinistre, que du jour où l'Assuré en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un Tiers, le délai de la Prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La Prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La Prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la Prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un Sinistre.

L'interruption de la Prescription de l'action peut, en outre, résulter (article L114-2 du Code des Assurances) :

- de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime,
- et par l'Assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Les causes ordinaires d'interruption de la Prescription sont :

- la demande en justice,
- l'acte d'exécution forcée,
- la reconnaissance du droit par le débiteur.

Un nouveau délai de deux (2) ans court à compter de l'acte interruptif de Prescription ; il peut être suspendu ou interrompu dans les mêmes conditions que le premier.

Par dérogation à l'article 2254 du Code Civil, les parties au Contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la Prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci (article L114-3 du Code des Assurances).

L'APPLICATION DANS L'ESPACE

La garantie du Contrat s'exerce conformément aux modalités prévues à l'article 2 en France ainsi qu'en Principautés d'Andorre et de Monaco.

Dans les autres pays du Monde, l'intervention de l'Assureur se limite au remboursement sur justificatifs des frais et honoraires de procédure dans la limite du plafond de prise en charge spécifique prévu pour les pays autres que la France et les Principautés d'Andorre et de Monaco.

L'APPLICATION EN CAS DE SANCTIONS INTERNATIONALES

La définition des sanctions internationales :

On entend par « Sanctions Internationales » toutes mesures restrictives financières ou commerciales décidées par un Etat ou une Organisation Internationale ou Supranationale à l'encontre d'autres Etats, de territoires, de personnes (physiques ou morales) et/ou d'entités (de droit public ou privé).

Ces Sanctions internationales peuvent notamment prendre les formes suivantes :

- interdictions ou restrictions d'importations ou d'exportations (embargos),
- confiscations, saisies, gels de biens ou d'avoirs,
- interdictions ou restrictions de certaines activités industrielles, commerciales ou de services en particulier financiers dont assurantiers.

Les Sanctions internationales sont évolutives tant par leur nature que dans leurs domaines d'application. Elles sont publiques et peuvent être consultées sur les sites internet des Etats et des Organisations Internationales ou Supranationales.

La suspension de l'obligation pour l'Assureur de couverture d'un risque :

L'obligation de l'Assureur de couvrir un risque est suspendue lorsqu'elle a pour effet de contrevenir à une ou plusieurs Sanctions internationales, dès l'entrée en vigueur de ces dernières. Cette suspension cesse à compter du jour où lesdites Sanctions internationales cessent d'affecter l'obligation de l'Assureur.

Aucun Sinistre survenu pendant la période de suspension ne pourra donner lieu à garantie.

La suspension de l'obligation pour l'Assureur de payer une somme d'argent ou de fournir une prestation :

L'obligation de l'Assureur de payer une somme d'argent ou de fournir une prestation est suspendue lorsqu'elle a pour effet de contrevenir à une ou plusieurs Sanctions internationales, dès l'entrée en vigueur de ces dernières. Cette suspension s'applique notamment dans le cadre d'un Sinistre ou d'un remboursement total ou partiel de prime.

Toute somme contractuellement due par l'Assureur et dont le paiement aurait été reporté du fait des Sanctions internationales redeviendra exigible à compter du jour où lesdites Sanctions internationales cessent d'affecter l'obligation de l'Assureur. Il en est de même, lorsque cela est possible, de la fourniture de la prestation qui avait été ainsi suspendue. L'Assureur devra informer l'Assuré, par écrit motivé, de tout refus de prise en charge d'un Sinistre en raison de l'existence d'une ou plusieurs Sanctions internationales.

ARTICLE 8 – LA PROTECTION DE VOS INTERETS

LE SECRET PROFESSIONNEL (ARTICLE L127-7 DU CODE DES ASSURANCES)

Les personnes qui ont à connaître des informations que Vous communiquez pour les besoins de votre cause, dans le cadre du Contrat, sont tenues au secret professionnel.

Aucune information à caractère personnel ou permettant votre identification ne sera communiquée, sauf celle qui devrait l'être afin de respecter les obligations légales et réglementaires afférentes à l'activité de l'Assureur.

L'OBLIGATION A DESISTEMENT

Toute personne, chargée d'une prestation juridique, qui a un intérêt direct ou indirect à son objet, doit se désister.

L'EXAMEN DE VOS RECLAMATIONS

Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d'un client envers un professionnel : une demande de service ou de prestation, d'information, de clarification ou d'avis n'est pas une réclamation.

Toute réclamation concernant le Contrat, sa distribution ou le traitement d'un Litige, peut être formulée par oral ou par écrit soit auprès de votre interlocuteur habituel, soit auprès du Service Relation Client de l'Assureur :

- en remplissant le formulaire de réclamation sur le site Internet de l'Assureur à l'adresse suivante : <https://www.cfdp.fr/deposer-une-reclamation>,
- par courrier à : CFDP Assurances – Service Relation Client – Immeuble l'Europe – 62 rue de Bonnel – 69003 LYON,
- ou par mail à : relationclient@cfdp.fr.

A compter de la date d'envoi de la réclamation, l'Assureur s'engage à en accuser réception sous dix (10) jours ouvrables, et, en tout état de cause, à la traiter dans un délai maximum de deux (2) mois.

Si aucune solution n'a pu être trouvée dans le cadre de votre réclamation, Vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur de la consommation:

- par courrier à : La Médiation de l'Assurance – TSA 50110 – 75441 PARIS cedex 09,
- ou par Internet à l'adresse suivante : <http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>.

L'Assureur s'engage par avance à accepter la position qui sera prise par le Médiateur. Si la réponse ne Vous satisfait pas, Vous conservez également la possibilité d'user de toutes les voies de droit.

LE DESACCORD OU L'ARBITRAGE (ARTICLE L127-4 DU CODE DES ASSURANCES)

En cas de désaccord entre Vous et l'Assureur au sujet de mesures à prendre pour régler un Litige, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l'Assureur ; toutefois, le Président Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut en décider autrement lorsque Vous mettez en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si Vous avez engagé à vos frais une procédure contentieuse et obtenu une solution plus favorable que celle qui Vous avait été proposée par l'Assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'Assureur Vous indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite des montants et plafonds contractuels garantis.

LE CONFLIT D'INTERETS (ARTICLE L127-5 DU CODE DES ASSURANCES)

En cas de conflit d'intérêts entre Vous et l'Assureur ou de désaccord quant au règlement du Litige, Vous bénéficiez du libre choix de l'avocat ou de toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour Vous défendre, et de la possibilité de recourir à la procédure de désaccord et d'arbitrage.

LA PROTECTION DE VOS DONNEES

Aux termes du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés modifiée, l'Assureur Vous garantit plus de contrôle et de transparence sur l'utilisation de vos données personnelles en Vous expliquant quelles données sont collectées, dans quelle finalité, mais également comment elles sont protégées et quels sont vos droits à leur égard.

Collecte et finalités d'utilisation de vos données personnelles :

Les données à caractère personnel sont collectées directement par l'Assureur, ou indirectement pour son compte par l'Intermédiaire. Elles sont liées aux informations d'identification et de contact (nom, prénom, adresse postale, numéro d'identification unique, dates d'effet et de fin d'adhésion).

Les données collectées directement par l'Assureur en qualité de responsable de traitement sont des données strictement nécessaires :

- à l'exécution du Contrat et la gestion des Sinistres (situation familiale ; informations relatives à la formation et à l'emploi ; données de santé lorsque cela est nécessaire ; données relatives aux infractions, aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté connexes lorsque cela est nécessaire),
- à l'utilisation éventuelle des services en ligne de l'Assureur (données d'identification et d'authentification, logs techniques, traces informatiques, informations sur la sécurité et l'utilisation du terminal, adresse IP).

Le traitement de ces données personnelles a pour principale finalité la passation, la gestion (y compris commerciale) et l'exécution du Contrat. Les données collectées sont également susceptibles, en tout ou partie, d'être utilisées par les responsables de traitement :

- dans le cadre de contentieux éventuel (judiciaire ou arbitral),
- pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCBFT),
- pour le traitement des réclamations clients,
- plus largement, afin de permettre aux responsables de traitement de se conformer à une réglementation applicable,
- ou encore afin d'améliorer, le cas échéant, le Contrat, d'évaluer son adéquation à vos besoins d'assurance, d'évaluer la qualité des produits ou services fournis (enquête qualité et de satisfaction).

Le responsable de traitement dans le cadre de l'adhésion au Contrat, de la gestion du Contrat et de la relation avec Vous est l'Intermédiaire.

Le responsable de traitement dans le cadre de l'exécution du Contrat et de la gestion des Sinistres est l'Assureur.

La base juridique du traitement de vos données est fondée :

- soit sur la gestion et l'exécution de votre adhésion au Contrat,
- soit sur le respect des obligations légales et réglementaires.

Pour les finalités indiquées précédemment, tout ou partie de ces données pourront être utilisées par différents services de l'Assureur et pourront le cas échéant être transmises aux parties intervenantes au Contrat telles que, notamment :

- le Souscripteur,
- l'Intermédiaire,
- les gestionnaires,
- les prestataires mandatés (experts, avocats, médecins, officiers ministériels...),
- les organismes professionnels,
- les organismes d'assurance des personnes impliquées,
- et les organismes et autorités publics.

Localisation de vos données personnelles :

Les données personnelles collectées par l'Assureur sont hébergées en Union Européenne.

A ce jour, l'Assureur, en qualité de responsable de traitement, ne transfère aucune donnée personnelle en dehors de l'Union Européenne.

Si un tel transfert hors de l'Union Européenne des données personnelles collectées et traitées devait être réalisé, des garanties seraient alors prises pour l'encadrer juridiquement et assurer un bon niveau de protection de ces données.

Durée de conservation de vos données personnelles :

Ces données sont conservées durant une période maximale correspondant au temps nécessaire aux différentes opérations ci-dessus listées ou pour la durée spécifiquement prévue par la CNIL (normes pour le secteur de l'assurance) ou encore par la loi (Prescriptions légales).

Vos données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire pour satisfaire ces finalités.

Droits à la protection :

Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, d'opposition et de suppression des données Vous concernant en adressant une demande :

- par courrier à : CFDP Assurances – Délégué à la Protection des Données – Immeuble l'Europe – 62 rue de Bonnel – 69003 LYON,
- ou par mail à : dpd@cfdp.fr.

Vous disposez également du droit à la limitation du traitement et du droit de demander le transfert de vos données (droit à la portabilité).

Pour exercer l'un quelconque de vos droits, Vous devez préciser vos nom, prénom et mail ; l'Assureur pourra toutefois être amené à Vous demander de joindre une copie recto-verso d'un justificatif d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport).

Le responsable de traitement se réserve le droit de ne pas accéder à votre demande si le traitement des données est nécessaire à l'exécution du Contrat, au respect d'une obligation légale ou à la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

Le Délégué à la Protection des Données de l'Assureur traitera votre demande dans les meilleurs délais. En cas de désaccord persistant en lien avec la gestion de vos données personnelles, Vous avez la possibilité de saisir la CNIL :

- par téléphone au : 01 53 73 22 22,
- par courrier à : Commission Nationale Informatique et Libertés - 03 place de Fontenoy - 75007 PARIS,
- ou par Internet à l'adresse suivante : <https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil>.

Sécurité :

L'Assureur accorde la plus haute importance à la sécurité et à l'intégrité de vos données personnelles et s'engage à les traiter en ayant recours à des mesures de sécurité et de confidentialité appropriées sur le plan technique et organisationnel.

(Pour en savoir plus sur les traitements de vos données personnelles et sur l'exercice de vos droits sur ces données, Vous pouvez consulter la page « Politique de confidentialité » de l'Assureur par Internet à l'adresse suivante : <https://www.cfdp.fr/politique-de-confidentialite>)

L'OPPOSITION AU DEMARCHAGE

Conformément à l'article L223-1 du Code de la Consommation, si Vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique de la part d'un professionnel avec lequel Vous n'avez pas de relation contractuelle préexistante, ou de la part d'un professionnel avec lequel Vous avez une relation contractuelle préexistante mais pour des sollicitations n'ayant pas de rapport avec l'objet du Contrat, Vous pouvez Vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique :

- par courrier à : WORLDLINE - Service Bloctel - CS 61311 – 41013 BLOIS cedex,
- ou par Internet à l'adresse suivante : <http://www.bloctel.gouv.fr>.

L'AUTORITE DE CONTROLE

L'autorité de contrôle de l'Assureur est l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 04 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS cedex 09.

